Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTROS PACTOS

"NOW RESERVA DAS ÁGUAS"

QUADRO RESUMO – FINANCIAMENTO DO SALDO

UNIDADE AUTÔNOMA APARTAMENTO **Nº 102D**
UNIDADE AUTÔNOMA VAGA **Nº 173G/173AM**

I - PARTES CONTRATANTES

- de um lado, como incorporadora e outorgante compromitente vendedora, daqui em diante chamada, simplesmente, por **"VENDEDORA"** **BRASIL INCORPORAÇÃO 230 SPE LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Rua Teodoro Sampaio, nº 1020, sala 1303, Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 05.406-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.163.889/0001-23, endereço eletrônico atendimento@ebm.com.br neste ato representada por seu procurador abaixo assinado.

- de outro lado, como compromissário(s) comprador(a)(s), designado(a)(s), doravante e abreviadamente, por **"COMPRADOR"**, independentemente do gênero e número de adquirentes:

1º COMPRADOR:

Nome:	**RAIDIVAN SANTOS FARIAS**		
Nacionalidade:	BRASILEIRA	**Identificação nº:**	02.885/1
Naturalidade:	ARRAIAS	**Órgão Expedidor:**	PM/TO
Profissão:	MILITAR	**CPF nº:**	**587.633.841-91**
Estado Civil:	CASADO(A)	**Regime de Casamento:**	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
Endereço:	Rua D, S/N, QD. 12, LT. 15, Setor Central, Novo Alegre/TO - CEP: 77.353-000		
Telefone(s):	(63) 99244-6772		
E-mail:	raidivafarias@hotmail.com		

2º CÔNJUGE

Nome:	**SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS**		
Nacionalidade:	BRASILEIRA	**Identificação nº:**	3722324
Naturalidade:	CAMPOS BELOS	**Orgão Expedidor:**	SSP/GO
Profissão:	ADMINISTRADOR(A)	**CPF nº:**	**815.803.041-68**
Telefone(s):	(55) 981158535		
E-mail:	sirlenepfarias@yahoo.com.br		

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

3º COMPRADOR:

Nome:	**GILENO DE JESUS PEREIRA**		
Nacionalidade:	BRASILEIRA	**Identificação nº:**	02964482801
Naturalidade:	CAMPOS BELOS	**Órgão Expedidor:**	DETRAN/TO
Profissão:	ADMINISTRATIVO(A)	**CPF nº:**	**879.435.571-15**
Estado Civil:	SOLTEIRO(A)	**Regime de Casamento:**	XXXXXXXX
Endereço:	Av. João de Abreu, Nº 0, QD. J, LT. 09, Setor Central, Arraias/TO - CEP: 77.330-000		
Telefone(s):	(63) 99111-8151		
E-mail:	gjp358@hotmail.com		

II – DO IMÓVEL E DO EMPREENDIMENTO

2.1. A **VENDEDORA** é a única senhora proprietária e legítima possuidora do imóvel localizado na Avenida Goiás Norte, Lote nº A2, da Quadra Área (Gleba A), Setor Fazenda Criméia Caveiras, no Município de Goiânia, Estado de Goiás, objeto da Matrícula nº 150.417 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia, Estado de Goiás, abaixo descrito e caracterizado:

"01 (um) lote de terras urbano de número A2 (letra A dois), da quadra "ÁREA" (GLEBA A), situado na Avenida Goiás Norte, no loteamento denominado FAZENDA CRIMÉIA E CAVEIRAS, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com a área total de 10.872,45m² (dez mil e oitocentos e setenta e dois vírgula quarenta e cinco metros quadrados), medindo: 4,585m mais 50,699m mais D=182,857m de frente para a Avenida Goiás Norte; 43,916m mais 15,955m mais 64,080m mais 7,870m mais 93,646m, de fundo, confrontando com o lote A1; 13,964m mais 1,616m pelo lado direito, confrontando com a Avenida Perimetral Norte, e, 2,916m mais 10,962m mais 12,780m mais 8,938m mais D=15,026m, pelo lado esquerdo, confrontando com a APM."

2.2. A **VENDEDORA** fez aprovar o respectivo projeto de construção do **EMPREENDIMENTO**, de acordo com o Alvará de Construção nº 26422 expedido pela Municipalidade de Goiânia em 07/04/2022.

2.3. A **VENDEDORA**, então, promoveu o registro do memorial de incorporação do **EMPREENDIMENTO**, nos termos da Lei 4.591/64, sob **R-2-150.417da Matrícula nº 150.417** do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Goiânia - GO, assumindo a responsabilidade daí decorrente, tudo conforme o inciso XI, do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

2.3.1. O **COMPRADOR**, desde já, autoriza a **VENDEDORA** a realizar alterações necessárias no projeto construtivo do **EMPREENDIMENTO**, perante a Prefeitura Municipal de Goiânia, para melhor otimizar a utilização dos espaços, inclusive, eventualmente, com aquisição de pequenas áreas contíguas e/ou adequações das áreas comuns, disposição/distribuição das vagas de garagem, *etc.*, com a possibilidade, também, de pequenos ajustes, inferiores a 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, na fração ideal das unidades autônomas do **EMPREENDIMENTO** em geral. Uma vez aprovado eventual projeto modificativo pela Prefeitura

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Municipal de Goiânia, a incorporação imobiliária deverá ser objeto de rerratificação perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, para que sejam averbados os ajustes procedidos, com o que o **COMPRADOR** declara concordar e não ter nenhuma objeção, obrigando-se a **VENDEDORA**, todavia, a manter as características das unidades autônomas ora negociadas.

2.4. Conforme o correspondente projeto de construção e o respectivo Memorial de Incorporação levado à efeito perante o Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia, o empreendimento **"NOW RESERVA DAS ÁGUAS"** compõe-se de um conjunto de edificações de uso residencial, com 957 (novecentos e cinquenta e sete) unidades autônomas, sendo 474 (quatrocentos e setenta e quatro) unidades autônomas - apartamentos, distribuídas em **03 (três) torres de apartamentos (TORRE A/B, TORRE C/D, TORRE E/F)**, cada uma com 02 (duas) alas (ALA A, ALAB, ALA C, ALA D, ALA E, ALA F) compostas por 20 (vinte) pavimentos mais o ático, sendo: térreo, 1º ao 19º pavimento e 483 (quatrocentos e oitenta e três) unidades autônomas - vagas de garagem distribuídas na torre garagem, composta por 04 (quatro) pavimentos: subsolo, térreo, 1° pavimento e 2° pavimento com área total de 44.561,25m², sendo 30.996,53m² de área privativa e 13.564,72m² de área de uso comum, tudo de acordo com os projetos aprovados e Alvará de Construção nº 26422 expedido pela Municipalidade de Goiânia em 07/04/2022, bem como especificações estabelecidas nos Quadros da NBR 12.721 da ABNT, anexos, para arquivamento nesse Cartório, cuja construção será em condomínio, conforme a Lei Federal nº 4.591/64.

2.4.1. Para consecução deste empreendimento, o **CONDOMÍNIO será dividido em 03 (três) fases de implantação.** As descrições de cada fase com suas áreas comuns e privativas, constam do **ANEXO "Desdobramento em Fases de Implantação - Descrição das Áreas de Uso Comum e Privativas"** do MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO devidamente arquivado perante o Cartório de Registro de Imóveis.

2.5. No memorial de incorporação e na convenção de condomínio, arquivados perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, este último, recebido pelo **COMPRADOR**, neste ato, na condição de anexo ao presente instrumento, acham-se perfeitamente descrita e caracterizadas cada fase, com suas áreas comuns e privativas.

2.6. O presente contrato objetiva a venda de unidades autônomas do **EMPREENDIMENTO "NOW RESERVA DAS ÁGUAS" - FASE 2 - TORRE C/D – ALA C e ALA D,** conforme memorial de incorporação registrado sob o R-2-150.417da Matrícula nº 150.417 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Goiânia – GO.

2.7. As unidades autônomas objeto deste instrumento, bem como todo o imóvel, acham-se inteiramente livres e desembaraçados de toda e qualquer restrição, real ou pessoal, judicial ou extrajudicial, exceto no que se refere à garantia hipotecária que será constituída em favor da instituição financeira contratada para prestar financiamento às obras deste **EMPREENDIMENTO**. Assim, para a consecução do empreendimento, a **VENDEDORA** poderá obter financiamento à produção, com o que o **COMPRADOR** concorda plenamente, caso em que será conferido ao agente financeiro hipoteca ou alienação fiduciária do terreno e de todas as benfeitorias e acessões sobre ele erigidas, incluindo-se as unidades autônomas do empreendimento, cuja liquidação será de exclusiva responsabilidade da **VENDEDORA**. Além disso, a **VENDEDORA** poderá também caucionar ou ceder fiduciariamente, em favor do mesmo agente financeiro, os créditos decorrentes das

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

alienações das unidades autônomas, em garantia ao referido financiamento, tudo conforme disposto no Capítulo VI das **NORMAS CONTRATUAIS**.

2.8. A incorporação imobiliária foi submetida ao patrimônio de afetação, conforme averbação nº AV-3-150.417 da Matrícula nº 150.417 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Goiânia – GO.

III - UNIDADES AUTÔNOMAS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO

3.1 - Unidade Autônoma Apartamento **Nº 102D**, localizada no **1º Pavimento**, Tipo **3Q COM VARANDA**, Unidade Autônoma de vaga(s) de garagem (Box): **173G/173AM, ("total das unidades adquiridas").**

3.2 As unidades autônomas mencionadas no item 3.1 acima são partes indissociáveis deste Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos.

3.3. Nos termos do item 3.2 e demais disposições deste **QUADRO RESUMO**, em quaisquer das hipóteses de resolução previstas aqui e nas **NORMAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA**, este será realizado de forma integral, ou seja, de todo o **CONTRATO**, sendo expressamente vedado a resolução de forma parcial ou de apenas uma das unidades autônomas objeto deste Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos.

3.4. As unidades autônomas objeto do presente compromisso de venda e compra tem as seguintes áreas e fração ideal no terreno e nas coisas comuns:

Área Privativa Total (Área Privativa Principal + acessórias)	**M²**	**86,41**
Área Comum	M²	**37,012694992**
Área Total Real (Área Privativa Total + Fração da área Comum)	M²	**123,42**
Fração Ideal do Terreno		**0,0027286**

3.5. O COMPRADOR tomou conhecimento de todas as características do imóvel, inclusive no que se refere ao disposto no item 2.3.1, acima, bem como:

a) De todas as características da(s) respectiva(s) vaga(s) de garagem, escaninho(s) e armário(s), esses dois últimos se houver, através das plantas e especificações contidas no Memorial Descritivo e Contrato, bem como está ciente e concorda com a localização e o tamanho da(s) mesma(s), observado o disposto no item 2.3.1, acima;

b) As unidades decoradas no **Stand de Vendas** são tão somente um modelo de layout, personalização e decoração, sendo que as unidades objeto deste contrato serão entregues de acordo com as especificações do Memorial Descritivo;

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

c) Alguns acabamentos apresentados nas unidades decoradas, *stand* e materiais publicitários, são, única e exclusivamente, itens de decoração e, eventualmente, poderão divergir daqueles que se encontram especificados no memorial descritivo, e que, consequentemente, serão efetivamente entregues pela **VENDEDORA**;

d) O sistema de construção do EMPREENDIMENTO será realizado pela **VENDEDORA** em alvenaria estrutural e, por essa razão fica proibida a demolição de qualquer parede existente na unidade e também rasgo de qualquer natureza, salvo se houver permissão da **VENDEDORA**, no caso de paredes de vedação, que poderão ser executadas em bloco cerâmico e/ou bloco de concreto e/ou drywall e/ou bloco de gesso;

e) que a **VENDEDORA** colocou à disposição para exame e ciência os seguintes documentos, manifestando o **COMPRADOR** sua completa concordância: i) cópia do Memorial Descritivo e Plantas; ii) cópia da minuta da Convenção de Condomínio, iii) cópia da minuta do Regimento Interno; iv) caderno de amostras com foto e/ou amostra dos pisos, louças e metais que serão entregues no EMPREENDIMENTO.

IV - VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO

4.1 PREÇO TOTAL DE VENDA DAS UNIDADES AUTÔNOMAS OBJETO DESTE CONTRATO: o **COMPRADOR** declara ter conhecimento de que o preço, certo e ajustado, para pagamento à vista, é de **R$ 342.902,22 (trezentos e quarenta e dois mil e novecentos e dois reais e vinte e dois centavos)**. Por força do que dispõe o art. 41, da Lei Federal nº 4.591/64, estipula-se que do citado preço total 80% (oitenta por cento) de seu valor referem-se às acessões que constituirão a unidade autônoma ora compromissada e 20% (vinte por cento) à fração ideal de terreno do condomínio correspondente à citada unidade autônoma que deverá ser entregue inteiramente pronta e acabada.

V- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

5.1 - O preço de aquisição das unidades será pago da seguinte forma:

(a) - SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO: R$ 124.981,38 (cento e vinte e quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), que corresponde a 36,45%_(trinta e seis vírgula quarenta e cinco por cento) do preço total, a ser pago da seguinte forma:

(a.1) - **R$ 200,00 (duzentos reais)**, em 1 (uma) única parcela, cujo pagamento é feito através de _ _ _ _ _ **- PIX** _ , recebido na data de assinatura deste instrumento, conferido e achado exato, cuja compensação traduzirá efetivo pagamento e quitação;

(a.2) - **R$ 124.781,38 (cento e vinte e quatro mil e setecentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos)**, em 1 (uma) única parcela sobre a qual não haverá incidência de juros e nem de correção monetária se resgatada pontualmente no dia **30/08/2024**;

(b) - uma parte, em parcelas e prestações, a saber:

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

b.1) **R$ 217.920,84 (duzentos e dezessete mil e novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos)**, em **1 (uma)** PARCELA(S), no valor de **R$ 217.920,84 (duzentos e dezessete mil e novecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos)**, cada uma, vencendo-se a primeira delas em **30/12/2024**, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até final liquidação, com pagamento mediante recursos próprios através de boletos bancários, em favor da VENDEDORA;

(c.1) - Através de financiamento bancário a ser obtido pelo **COMPRADOR**; **ou**,

(c.2) – Mediante recursos próprios e de uma só vez; **ou**,

(c.3) – Mediante a obtenção de financiamento diretamente junto à **VENDEDORA**, desde que o **COMPRADOR** preencha os requisitos exigidos para o referido financiamento e a **VENDEDORA** disponibilize essa opção, nos termos do item 5.5, abaixo.

5.1.1 – A **VENDEDORA** declara, para fins de assunção do compromisso financeiro do item 5.1, que foi realizada análise prévia das condições de crédito do **COMPRADOR**, por meio de consulta a bancos de dados de proteção ao crédito.

5.1.2 – Da mesma forma o **COMPRADOR** declara, para todos os fins em direito admitidos, que o compromisso financeiro ora assumido não compromete seu mínimo existencial, declarando possuir renda suficiente para garantir o pagamento das parcelas na forma acima ajustada sem comprometer seu sustento ou de sua família**.**

5.2 - Todas as parcelas do preço serão corrigidas monetariamente da seguinte forma e de acordo com o estipulado no item 2.2, do Capítulo II, das **NORMAS CONTRATUAIS** do presente instrumento:

(a) - as parcelas iniciais, aquelas assumidas antes da obtenção de financiamento bancário pelo COMPRADOR, serão corrigidas monetariamente, até o mês de conclusão das obras, caracterizado pela expedição do certificado de conclusão ("Habite-se"), de acordo com a variação percentual mensal acumulada do INCC-DI (Coluna 35) (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), calculado e divulgado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), tomando-se como base o índice de 02 (dois) meses anteriores ao da assinatura do contrato e como índice-correção o relativo ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação;

(b) - as parcelas vencíveis a partir do mês imediatamente posterior ao Habite-se, bem como aquelas vencidas e eventualmente não pagas, também anteriores ao financiamento bancário, que foram corrigidas monetariamente até então pela alínea "a", acima, passarão a ser corrigidas de acordo com a variação percentual mensal acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), calculado e divulgado pela FGV, tomando-se como base o índice de 02 (dois) meses anteriores ao da expedição do Habite-se e como índice-correção o relativo ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação;

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

5.3 - Todas as parcelas acima indicadas, cujo vencimento se operar após a expedição do Habite-se estarão sujeitas à incidência de juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculado pela Tabela Price, em conformidade com o disposto na alínea "c", do item 2.2, das NORMAS CONTRATUAIS.

5.3.1 - Após a contratação do financiamento bancário, a correção monetária e os juros seguirão o disposto no respectivo contrato de financiamento com a instituição financeira de escolha do **COMPRADOR**.

5.4 - O **COMPRADOR** declara-se ciente que o prazo para quitação de suas obrigações após a obtenção do Habite-se é de 60 (sessenta) dias, de acordo com o vencimento da parcela c, do item 5.1, acima.

5.5 - Impreterivelmente, no prazo de até **90 (noventa)** dias antes da data prevista para expedição do habite-se do empreendimento, o **COMPRADOR** deverá manifestar-se, por escrito, comunicando a **VENDEDORA,** de forma inequívoca, sobre a forma escolhida para o pagamento da parcela indicada na letra "c" do item 5.1, acima, de acordo com as opções lá indicadas. Caso opte pelo pagamento da parcela descrita na letra "c" do item 5.1, supra através de **financiamento direto** concedido pela **VENDEDORA**, o **COMPRADOR** deverá atender e preencher os requisitos definidos nos itens seguintes.

Parágrafo Único – Se o **COMPRADOR** não se enquadrar nas condições para obtenção do financiamento direto pela **VENDEDORA** previstas no Capítulo VIII das **NORMAS CONTRATUAIS** deste Contrato, tal parcela deverá obrigatoriamente ser paga com recursos próprios à vista ou mediante a obtenção de financiamento direto com instituição bancária.

5.6 – Caso seja concedido o financiamento diretamente (letra c.3 do item 5.1 acima) pela **VENDEDORA** ao **COMPRADOR** esta avaliará a condição financeira do **COMPRADOR** mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, bem como apresentará ao mesmo fluxos para pagamento da parcela descrita na letra "c" do item 5.1, supra, sendo que o **COMPRADOR** deverá optar por um fluxo de pagamento dentre as opções apresentadas pela **VENDEDORA**, o qual não poderá ultrapassar o prazo máximo de 120 (cento e vinte) meses para pessoa física e 36 (trinta e seis) meses para pessoa jurídica, observando o mínimo existencial, nos termos da **Lei Federal n.º 14.181/2021**.

5.7 - Como condição do negócio e especialmente combinado entre as partes, fica acertado que o financiamento não poderá acarretar despesas para a **VENDEDORA**, de forma que correrá por conta exclusiva do **COMPRADOR** todos os dispêndios decorrentes deste contrato, por mais especiais que sejam, tais como impostos, taxas, seguros, despesas com assessoria técnica, deságio e outros encargos que vierem a ocorrer para liberação do financiamento, ainda que venham a ser atribuídos à **VENDEDORA**.

5.8 – A utilização do FGTS pelo **COMPRADOR** será aceita exclusivamente para a quitação total do saldo devedor junto a incorporadora, nos termos do presente Instrumento. Em conformidade com as especificações do SFH (Sistema Financeiro Habitacional) não será aceita a utilização do FGTS para unidades com valor igual ou superior ao limite estabelecido por lei.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD... DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

VI - CONTA BANCÁRIA DO COMPRADOR inserida para os fins previstos nos **Capítulos V e XV** das **NORMAS CONTRATUAIS**:

Banco **Banco do Brasil** Agência **0541 - X** conta corrente nº **3785618-9**

VII - PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS E EFEITOS CONTRATUAIS NO CASO DE ATRASO EM ATENÇÃO AO INCISO XII, DO ARTIGO 35-A, DA LEI FEDERAL Nº 4.591/1964

7.1. Ressalvada hipótese de força maior e/ou caso fortuito, o prazo de conclusão da obra da **FASE 2** do empreendimento **(TORRE C/D – ALA C e ALA D)** é **31 de março de 2025**, admitindo-se um prazo de tolerância em favor da **VENDEDORA** de 180 (cento e oitenta) dias para sua entrega, sem que isso importe em qualquer penalidade moratória ou compensatória a **VENDEDORA.**

7.1.1 As obras do empreendimento poderão, entretanto, ser concluídas em prazo menor do que o previsto no item 7.1, acima, o que acarretará na antecipação, por igual período, do vencimento das parcelas previstas no item 5.1, deste **QUADRO RESUMO**.

7.2 A conclusão das obras do empreendimento e das unidades autônomas será caracterizada pela expedição do competente certificado de conclusão ("Habite-se") pelo Poder Público.

7.3 Caso o prazo estimado para conclusão das obras do empreendimento, acrescido do prazo de tolerância, seja extrapolado, salvo pelos motivos previsto nos itens 10.1.1 e 10.1.2, das NORMAS CONTRATUAIS, ou mesmo outros motivos de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva dos adquirentes, e desde que o COMPRADOR não esteja inadimplente com suas obrigações aqui previstas, ficará facultado ao COMPRADOR, em atenção ao artigo 43-A e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.591/1964, optar por uma das seguintes alternativas, as quais, em hipótese alguma, poderão ser aplicadas cumulativamente:

(a) até a data de expedição do Habite-se, resolver o presente contrato com a restituição pela VENDEDORA, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, da integralidade de todos os valores pagos pelo COMPRADOR, exceto o valor referente a juros moratórios ou multas moratórias pagos pelo COMPRADOR, acrescidos de multa indenizatória correspondente a 2% (dois por cento) sobre as quantias pagas do preço pelo COMPRADOR, devidamente atualizados pelos mesmos índices contratualmente estabelecidos; OU

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

(b) Manter o presente contrato para a aquisição das unidades autônomas, hipótese em que a VENDEDORA deverá pagar ao COMPRADOR, caso este esteja adimplente com suas obrigações contratuais, por ocasião da entrega das unidades autônomas, multa moratória e compensatória de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à VENDEDORA do preço de aquisição das unidades autônomas, para cada mês de atraso, *pro rata die*, corrigido monetariamente conforme índice estipulado no presente instrumento. A multa ora estabelecida será devida a partir do final do prazo de tolerância e até a emissão do Habite-se.

7.4.1 Para a hipótese prevista na letra (a), acima, o **COMPRADOR** deverá até a emissão do Habite-se enviar notificação escrita, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, à **VENDEDORA**, comunicando sua intenção de resolver o presente contrato. Caso o **COMPRADOR** não envie o comunicado até a data de expedição do Habite-se, ocorrerá a manutenção do presente contrato, aplicando-se a letra (b), acima.

Ciência e concordância expressa do COMPRADOR quanto aos termos deste Capítulo VII:

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD... DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

VIII - DA POSSE DAS UNIDADES

8.1 O **COMPRADOR** será imitido na posse das unidades objeto do presente instrumento, conforme previsto na cláusula 10.4 das **NORMAS CONTRATUAIS**.

IX - DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO:

9.1 Caso o presente contrato tenha sido celebrado em estandes de vendas e fora da sede da **VENDEDORA**, fica garantido ao **COMPRADOR** o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 07 (sete) dias corridos, contados da assinatura deste contrato pelo **COMPRADOR**, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados do preço de aquisição das unidades autônomas e da comissão de corretagem.

9.2 Para tanto, o **COMPRADOR** deverá encaminhar notificação escrita à **VENDEDORA** sobre o exercício tempestivo, irrevogável e irretratável do direito de arrependimento, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço constante no preâmbulo deste Quadro Resumo, considerada a data da postagem como a data do exercício do direito de arrependimento.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

9.3 Neste caso, a **VENDEDORA** restituirá todos os valores antecipados pelo **COMPRADOR** do preço de aquisição das unidades e de corretagem no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da comunicação acerca do exercício do direito de arrependimento.

9.4 Sem prejuízo do direito de arrependimento e visando permitir que a **VENDEDORA** inicie, desde logo, os procedimentos de desfazimento do contrato e recolocação das unidades autônomas à venda, fica estabelecido que o **COMPRADOR** deverá encaminhar cópia da notificação e do recibo de postagem para o endereço eletrônico **atendimento@ebm.com.br**.

9.5 Encaminhada a comunicação do exercício do direito de arrependimento pelo **COMPRADOR**, a unidade autônoma objeto do presente negócio jurídico ficará automaticamente liberada para que a **VENDEDORA** realize nova alienação.

9.6 Transcorrido o prazo de 07 (sete) dias a que se refere o item 9.1, acima, sem que tenha sido regularmente exercido o direito de arrependimento por parte do **COMPRADOR**, será observada a irretratabilidade do contrato de incorporação imobiliária, conforme disposto no §2º do artigo 32 da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Ciência e concordância expressa do COMPRADOR quanto aos termos deste Capítulo IX:

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA10389D24E0...

X - DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR:

10.1 Em caso de desfazimento (resolução) do contrato celebrado em razão do descumprimento (inadimplemento) absoluto de qualquer obrigação de responsabilidade do **COMPRADOR** o **COMPRADOR**, desde já, de forma irrevogável e irretratável, se declara ciente e concorda que fará jus à restituição das quantias pagas à **VENDEDORA**, exceto o valor referente a juros moratórios ou multas moratórias pagos pelo **COMPRADOR**, até a data da resolução do contrato, atualizadas com base nos índices estabelecidos para a correção monetária das parcelas do preço de aquisição, definidos no Capítulo V, deste Quadro Resumo e no Capítulo II, das NORMAS CONTRATUAIS, descontados os seguintes valores, de forma cumulativa, nos termos do artigo 67-A da Lei Federal n.º 4.591/1964:

(a) a integralidade do valor pago a título de comissão de corretagem pela intermediação da presente transação, nos termos do Inciso I do art. 67-A da mencionada Lei;

(b) a pena convencional de 50% (cinquenta por cento) das quantias efetivamente pagas pelo COMPRADOR do preço de aquisição das unidades autônomas.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

10.2 Caso as unidades autônomas objeto deste contrato já tenham sido disponibilizadas ao **COMPRADOR** sem prejuízo do disposto no item 10.1, acima, **mesmo nos casos em que o COMPRADOR, por sua culpa exclusiva, não tenha escriturado o Imóvel em seu nome,** o **COMPRADOR** será o único e exclusivo responsável pelo pagamento dos seguintes valores:

(a) todos os impostos e taxas incidentes sobre a respectivas unidades, inclusive, mas não se limitando, ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), taxa do lixo, etc.;

(b) as despesas condominiais e eventuais contribuições devidas à associação de moradores;

(c) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado sobre do preço total do presente contrato, previsto no item 4.1, acima, devidamente atualizado pelos índices eleitos no Capítulo V, deste Quadro Resumo, calculado *pro rata die*, incidente desde a data da disponibilização das unidades autônoma ao **COMPRADOR**;

(d) todos os demais encargos e despesas incidentes sobre as unidades autônomas tal como, exemplificativamente, as despesas de consumo de gás, água e energia elétrica, bem como aquelas necessárias à recuperação das unidades autônomas caso o **COMPRADOR** tenha efetivado ou solicitado alguma alteração nas respectivas unidades autônomas, em divergência ao memorial descritivo do empreendimento.

10.3 Se não houver o pagamento direto e voluntário pelo **COMPRADOR** dos valores descritos no item 10.2, acima, quando da resolução contratual, a **VENDEDORA** fica, desde já, de forma irrevogável e irretratável, autorizada a descontar a totalidade dos valores devidos pelo **COMPRADOR** (de acordo com o item 10.1) das quantias que lhes serão restituídas em razão do desfazimento do contrato, sem prejuízo das deduções já previstas no item 10.1).

10.4 A **VENDEDORA** terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se para realizar a restituição das quantias pagas pelo **COMPRADOR**, corrigidas monetariamente e com as deduções das despesas previstas nos itens 10.1 e 10.2 (este último, se for o caso), acima, mediante depósito em conta corrente indicada no respectivo instrumento de distrato ou em conta judicial. Ocorrendo a revenda das unidades autônoma à terceiro, antes da emissão do Habite-se, as quantias devidas ao **COMPRADOR** serão pagas pela **VENDEDORA,** corrigidas monetariamente conforme índices adotados neste instrumento e após as competentes deduções previstas, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do instrumento de revenda das unidades com o novo adquirente.

10.4.1 Na situação de resolução prevista no item 10.1, supra, em que a unidade autônoma já esteja perfeitamente pronta e acabada (ou seja, caso o presente instrumento tenha sido celebrado após a emissão do Habite-se), a **VENDEDORA** terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do respectivo distrato ao presente compromisso, para realizar a restituição das quantias pagas pelo **COMPRADOR**, de acordo com o item 10.4, supra.

10.5 Caso o **COMPRADOR** queira transferir seus direitos para terceiros deverá fundamentar-se no Capítulo XIV das **NORMAS CONTRATUAIS DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA.**

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

10.6. O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do saldo do preço ajustado acarretará em (a) reajuste monetário e juros de mora de 1% ao mês, calculados *pro rata die*, incidentes sobre o valor do principal do débito, (b) juros compensatórios, incluídos no valor de cada parcela; (c) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor principal da parcela, corrigido monetariamente; e (d) honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) e despesas (tanto na fase judicial quanto na fase extrajudicial), sobre o valor do débito.

Ciência e concordância expressa do COMPRADOR quanto aos termos deste Capítulo X:

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 480CA19389D24E0...

XI - <u>DA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA</u>

11.1 O **COMPRADOR** declara ter conhecimento de que a comercialização das unidades autônomas é realizada por empresa de vendas de imóveis e/ou consultores imobiliários autônomos e independentes, devidamente inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e se aperfeiçoou com a aproximação das Partes e celebração do presente instrumento. O **COMPRADOR** reconhece e concorda expressamente que, em caso de resolução ou distrato do presente contrato, **<u>os valores pagos a título de comissão de corretagem não serão objeto de devolução ao COMPRADOR, em nenhuma hipótese, exceto o quanto previsto no Capítulo IX acima.</u>**

11.2 O **COMPRADOR** declara ter conhecimento de que as características das unidades autônomas e área comum do Empreendimento serão aquelas descritas e caracterizadas no Memorial Descritivo e Memorial de Vendas, independentemente de quaisquer informações fornecidas no ato da comercialização das unidades autônoma, realizada por empresa de vendas de imóveis e/ou consultores imobiliários autônomos e independentes.

11.3 O **COMPRADOR** declara que as informações quanto à intermediação imobiliária do negócio foram realizadas satisfatoriamente, com correção e transparência, não tendo nada a reclamar, sendo que:

a) A comissão devida, no valor de **R$ 25.018,62 (vinte e cinco mil e dezoito reais e sessenta e dois centavos)** foi paga diretamente pelo **COMPRADOR** à empresa de venda de imóveis e/ou corretores autônomos responsáveis pela intermediação do presente negócio, abaixo identificados, **<u>não tendo referido valor integrado o preço de aquisição das unidades autônomas objeto deste contrato</u>**:

Grupo	Pessoa	31/07/2024	30/08/2024	Total
Paulo Filho	PAULO ERNESTO DE MORAES SILVA FILHO CNPJ: 20.901.137/0001-24	1.800,00	23.218,62	25.018,62

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Grupo	Pessoa	31/07/2024	30/08/2024	Total
Totais		**1.800,00**	**23.218,62**	**25.018,62**

b) A comissão devida, no valor de **R$ 1.230,18 (hum mil e duzentos e trinta reais e dezoito centavos)**, será paga diretamente pela **VENDEDORA** à empresa de vendas de imóveis e/ou corretores autônomos responsáveis pela intermediação do presente negócio, abaixo identificados, **tendo o referido valor integrado o preço de aquisição das unidades autônomas objeto deste contrato**:

Grupo	Pessoa	31/07/2024	Total
Agência	Agencia MultiFace Propaganda CNPJ: 37.363.371/0001-48	1.030,18	1.030,18
ESFERA - Plataforma ESG	ESFERA - Plataforma ESG	200,00	200,00
Totais		**1.230,18**	**1.230,18**

Ciência e concordância expressa do COMPRADOR quanto aos termos deste Capítulo XI:

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA10380D24E0...

XII - DO DESDOBRAMENTO EM FASES DE IMPLANTAÇÃO

12.1. Para consecução deste empreendimento, o **CONDOMÍNIO** será dividido em **será dividido em 03 (três) fases de implantação**. As descrições de cada fase, com suas áreas comuns e privativas, conforme descrito na Cláusula 2.4.1 acima.

12.1.1. Portanto, no momento da entrega de uma fase, existirão áreas comuns do **CONDOMÍNIO** que ainda não foram concluídas, sendo que a **VENDEDORA** tomará as iniciativas e providências que forem necessárias, visando compatibilizar a utilização das partes comuns já entregues e das partes comuns ainda não finalizadas.

12.1.2. Na atribuição acima, foram consideradas as áreas de fração ideal de terreno das respectivas unidades autônomas de cada fase, conforme indicado no Quadro IV-B da NBR12.721.

12.1.3. No momento em que cada fase do **CONDOMÍNIO** estiver concluída, a **VENDEDORA** obterá o auto de conclusão ("habite-se") parcial, sendo que o auto de conclusão ("habite-se") final do empreendimento será obtido quando da conclusão da última fase.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

12.2. Caso haja eventual alteração de projeto de alguma fase, a fração ideal de terreno correspondente à fase alterada será integralmente mantida, de forma a não alterar as frações da outra fase do **CONDOMÍNIO**, considerando-se que as frações ideais foram definidas por critério de valor atribuído pela **VENDEDORA** e não por critério de equivalência com a metragem quadrada.

12.3. No caso de alteração de projeto, deverá a **VENDEDORA** obter sua aprovação perante a Municipalidade de Goiânia e demais órgãos competentes, bem como elaborar os novos quadros da NBR 12.721, fazendo-se a devida averbação na matrícula de registro da incorporação imobiliária.

12.4. As fases serão objeto de lançamento ao público em momentos distintos e sucessivos, a critério da **VENDEDORA**, que comunicará o Oficial de Registro de Imóveis de cada um dos lançamentos. Fica ajustado, ainda, que a construção de qualquer uma das fases poderá ser realizada a qualquer tempo, independentemente de ter sido ou não concluída a fase anteriormente lançada.

12.4.1. As fases também diferirão nos prazos de construção, conclusão e entrega das obras, inclusive e especialmente no que se refere ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na Lei 4.591/64.

12.5. Após a entrega da fase 2, a área correspondente as fases não entregues serão devidamente cercadas e isoladas das demais pela **VENDEDORA**, até a última fase a ser entregue. Por razões de segurança, os condôminos não poderão ingressar nas áreas isoladas até a conclusão das obras, sob pena do transgressor responder pelos danos causados.

12.5.1. A **VENDEDORA**, ou a empresa por ela contratada, manterá tapumes e gradis de modo a proibir o acesso de condôminos a suas obras. Em hipótese alguma os condôminos ou o **CONDOMÍNIO** poderão retirar esses tapumes sem que haja a aprovação expressa da **VENDEDORA**. A **VENDEDORA**, em hipótese alguma, se responsabilizará pelos danos causados em razão da retirada desautorizada desses tapumes.

12.6. Até a entrega da última unidade autônoma do **CONDOMÍNIO** e durante o horário estabelecido em lei para realização de obras, haverá no **CONDOMÍNIO** circulação de terceiros estranhos a ele, porém relacionados às obras, tais como prestadores de serviços, empreiteiros etc., sendo certo que estes terão sua entrada previamente autorizada pela **VENDEDORA** ou pela construtora. O acesso às obras se dará através de local pré-determinado pela **VENDEDORA** ou pela construtora.

12.7. Concluída e entrega a fase correspondente a Unidade Autônoma Apartamento, se a vaga(s) de garagem(ns) autônoma(s) adquirida(s), estiverem na área da fase ainda não concluída, o **COMPRADOR** terá direito de uso de vaga(s) provisória(s), até a conclusão da fase em que está(ão) localizada(s), quando o mesmo fará uso da(s) sua(s) respectiva(s) vaga(s) de garagem(ns) definitiva(s). A(s) localização(ões) e tamanho(s) da(s) vaga(s) provisória(s) será(ão) definida(s) pelo **CONDOMÍNIO**.

12.8. Até a conclusão das fases de implantação poderá haver compartilhamento de vaga dupla por mais de 01 (um) **COMPRADOR**, cuja forma de uso será regulamentada pelo CONDOMÍNIO;

XIII - <u>MANIFESTAÇÃO DO COMPRADOR SOBRE O PRESENTE CONTRATO</u>

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

13.1 - O presente **CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTROS PACTOS** é composto de **QUADRO RESUMO e NORMAIS CONTRATUAIS,** os quais foram lidos, conferidos e assinados pelo **COMPRADOR** neste ato.

13.2 - Foi concedida ao **COMPRADOR** a oportunidade para previamente examinar este contrato (Quadro Resumo e Normas Contratuais), pelo que declara estar bem esclarecido quanto às condições contratuais, não tendo ele qualquer alteração a solicitar e aceitando, na íntegra, suas cláusulas e condições.

13.2.1 - O presente **Quadro Resumo** é elaborado em atendimento à Lei Federal n.º 13.786/2018, que alterou a Lei Federal n.º 4.591/1964, bem como à Lei Federal n.º 14.181/2021, que alterou a Lei Federal n.º 8.078/1990, o que foi previamente informado ao **COMPRADOR**.

13.3 - O **COMPRADOR** declara, ainda, que o fluxo de pagamento acima previsto corresponde efetivamente ao quanto negociado no ato da venda, devendo o ora acordado prevalecer perante qualquer outro acerto e/ou documento anteriormente firmado entre as Partes.

13.4 - O **COMPRADOR** dispensa a rubrica dos representantes da **VENDEDORA** em todas as páginas do presente contrato (Quadro Resumo e Normas Contratuais), ficando autorizado, ainda, o seu registro junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos de livre escolha dela, **VENDEDORA**, com a finalidade de conferir fé pública e publicidade.

13.5 – Foram avaliadas, neste ato, as condições de crédito do **COMPRADOR**, por meio de consulta a bancos de dados de proteção ao crédito, conforme previsão legal.

XIV – DO FORO

14.1 - As partes elegem o foro de situação do imóvel, que será o único competente para dirimir as dúvidas e as questões decorrentes deste contrato, renunciando, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
O presente **QUADRO RESUMO** é parte integrante e inseparável do "**CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTRAS AVENÇAS"** do Empreendimento **"NOW RESERVA DAS ÁGUAS".**

As condições de venda aqui estabelecidas, são compostas e regradas pelo presente **QUADRO RESUMO** e pelas **NORMAS CONTRATUAIS**, que juntos, integram e formam um só contrato, o **"CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTRAS AVENÇAS"**, para todos os fins e efeitos de direito.

Por força deste **"CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTRAS AVENÇAS",** as partes qualificadas nos quadros acima, têm entre si ajustadas as condições pactuadas no **QUADRO RESUMO,** bem como aceitam e outorgam as cláusulas a seguir estabelecidas nas **NORMAS CONTRATUAIS,** comprometendo-se a cumpri-las fielmente.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

*O **COMPRADOR** reconhece que a sua declaração de vontade mediante assinatura digital presume-se verdadeira em relação aos signatários quando é utilizado: (i) o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil; ou, (ii) outro meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como válido pelas partes ou aceito por pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo artigo 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo essa forma de contratação em meio eletrônico, digital e informático como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito. Na forma acima prevista, este Contrato pode ser assinado digitalmente por meio eletrônico conforme disposto nesta Cláusula.*

E, por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente em 01 (uma) via, na presença de 02 (duas) testemunhas e assinam eletronicamente por meio da plataforma DocuSign, a qual, nos termos do artigo 10, §1º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é admitida pelas partes como meio válido de comprovação de autoria e integridade de sua assinatura.

Goiânia - GO, **31 de julho de 2024.**

VENDEDORA:

DocuSigned by:
Nayara de Araújo Silva
6722F3F0403E477...

BRASIL INCORPORAÇÃO 230 SPE LTDA.

COMPRADOR:

DocuSigned by:
RAIDIVAN SANTOS FARIAS
90E7C6456E3B4CD...

RAIDIVAN SANTOS FARIAS

DocuSigned by:
SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS
FEEDCB5B027D467...

SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS

DocuSigned by:
486CA19389D24E0...

GILENO DE JESUS PEREIRA

Testemunhas:

1. DocuSigned by:
Alexandre Dutra Santos
977DC70A9FE94A5...

2. DocuSigned by:
Julio Carlo Nazareth
9EF4E914296D40A...

(Página de assinaturas do Quadro Resumo do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos do Empreendimento "Now Reserva das Águas").

Comprador(es): DS RSF DS SPDSF DS

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTROS PACTOS

"NOW RESERVA DAS ÁGUAS"

NORMAS CONTRATUAIS – FINANCIAMENTO DO SALDO

Pelo presente instrumento particular, as partes enunciadas e qualificadas ajustam este contrato de compromisso de venda e compra de unidades autônomas e outros pactos, tendo por objeto as unidades autônomas especificada no **QUADRO RESUMO**, pelo preço certo e ajustado também indicado no **QUADRO RESUMO**, e consoante cláusulas e condições ali e adiante estipuladas.

Pelo presente instrumento particular, as partes enunciadas e qualificadas ajustam este contrato de compromisso de venda e compra de unidades autônomas e outros pactos, tendo por objeto as unidades autônomas especificada no **QUADRO RESUMO**, pelo preço certo e ajustado também indicado no **QUADRO RESUMO**, e consoante cláusulas e condições adiante estipuladas.

CAPÍTULO I –DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

1.1. Referido imóvel se encontra cadastrado perante a Municipalidade de Goiânia sob contribuinte nº 423.088.0900.0006.

1.2. Referido imóvel foi havido pela **VENDEDORA** por meio da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 08/07/2022, perante o 2º Registro Civil e Tabelionato de Notas de Goiânia/GO, Livro 0949-E, fls.001/011, sob protocolo nº 00134812devidamente registrada no Cartório da 2º Circunscrição de Goiânia/GO sob R. R-2-150.417.

1.3. A **VENDEDORA** fez aprovar o respectivo projeto de construção do **EMPREENDIMENTO**, de acordo com o Alvará de Construção nº 26422 expedido pela Municipalidade de Goiânia em 07/04/2022.

1.4. A **VENDEDORA**, então, promoveu o registro do memorial de incorporação do **EMPREENDIMENTO**, nos termos da Lei 4.591/64, sob **R-2-150.417 da Matrícula nº 150.417** do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição da Comarca de Goiânia - GO, assumindo a responsabilidade daí decorrente, tudo conforme o inciso XI, do artigo 35-A, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

1.4.1. O **COMPRADOR**, desde já, autoriza a **VENDEDORA** a realizar alterações necessárias no projeto construtivo do **EMPREENDIMENTO**, perante a Prefeitura Municipal de Goiânia, para melhor otimizar a utilização dos espaços, inclusive, eventualmente, com aquisição de pequenas áreas contíguas e/ou adequações das áreas comuns, disposição/distribuição das vagas de garagem, *etc.*, com a possibilidade, também, de pequenos ajustes, inferiores a 5% (cinco por cento) para mais ou para menos, na fração ideal das unidades autônomas do **EMPREENDIMENTO** em geral. Uma vez aprovado eventual projeto modificativo pela Prefeitura

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Municipal de Goiânia, a incorporação imobiliária deverá ser objeto de rerratificação perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, para que sejam averbados os ajustes procedidos, com o que o **COMPRADOR** declara concordar e não ter nenhuma objeção, obrigando-se a **VENDEDORA**, todavia, a manter as características das unidades autônomas ora negociadas.

1.5. Conforme o correspondente projeto de construção e o respectivo Memorial de Incorporação levado à efeito perante o Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de Goiânia, o empreendimento **"NOW RESERVA DAS ÁGUAS"** compõe-se de um conjunto de edificações de uso residencial, com 957 (novecentos e cinquenta e sete) unidades autônomas, sendo 474 (quatrocentos e setenta e quatro) unidades autônomas - apartamentos, distribuídas em **03 (três) torres de apartamentos (TORRE A/B, TORRE C/D, TORRE E/F)**, cada uma com 02 (duas) alas (ALA A, ALAB, ALA C, ALA D, ALA E, ALA F) compostas por 20 (vinte) pavimentos mais o ático, sendo: térreo, 1º ao 19º pavimento e 483 (quatrocentos e oitenta e três) unidades autônomas - vagas de garagem distribuídas na torre garagem, composta por 04 (quatro) pavimentos: subsolo, térreo, 1° pavimento e 2° pavimento com área total de 44.561,25m², sendo 30.996,53m² de área privativa e 13.564,72m² de área de uso comum, tudo de acordo com os projetos aprovados e Alvará de Construção nº 26422 expedido pela Municipalidade de Goiânia em 07/04/2022, bem como especificações estabelecidas nos Quadros da NBR 12.721 da ABNT, anexos, para arquivamento nesse Cartório, cuja construção será em condomínio, conforme a Lei Federal nº 4.591/64.

1.5.1. Para consecução deste empreendimento, o **CONDOMÍNIO será dividido em 03 (três) fases de implantação.** As descrições de cada fase com suas áreas comuns e privativas, constam do **ANEXO "Desdobramento em Fases de Implantação - Descrição das Áreas de Uso Comum e Privativas"** do MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO devidamente arquivado perante o Cartório de Registro de Imóveis.

1.6. O presente contrato objetiva a venda de unidades autônomas do **EMPREENDIMENTO "NOW RESERVA DAS ÁGUAS" - FASE 2 - TORRE C/D – ALA C e ALA D,** conforme memorial de incorporação registrado sob o R-11 da Matrícula nº 228.897 do Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição da Comarca de Goiânia – GO.

CAPÍTULO II - DO COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA E DE SEU REAJUSTE

2.1. Pelo presente instrumento e regular forma de direito, e a fim de integrar o **COMPRADOR** no **EMPREENDIMENTO**, a **VENDEDORA** se compromete a lhe vender as unidades autônoma objeto deste contrato, e ele a adquiri-la, pelo valor certo e ajustado, que será pago mediante moeda corrente, na forma indicada no **QUADRO RESUMO** e de acordo com as condições que seguem.

2.2. Com intuito de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, as Partes convencionam, como condição essencial do presente negócio, que o valor de cada uma das parcelas será atualizado, mensal e cumulativamente, pelos seguintes critérios:

a) as parcelas serão corrigidas monetariamente, até o mês de conclusão das obras, caracterizado pela expedição do certificado de conclusão ("Habite-se"), de acordo com a variação percentual mensal acumulada do INCC-DI (Coluna 35) (Índice Nacional de Custos da Construção

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Civil), calculado e divulgado pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), tomando-se como base o índice de 02 (dois) meses anteriores ao da assinatura do contrato e como índice-correção o relativo ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação.

b) as parcelas vencíveis a partir do mês imediatamente posterior ao Habite-se, bem como aquelas vencidas e eventualmente não pagas, que foram corrigidas monetariamente até então pela alínea "a", acima, passarão a ser corrigidas de acordo com a variação percentual mensal acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), calculado e divulgado pela FGV, tomando-se como base o índice de 02 (dois) meses anteriores ao da expedição do Habite-se e como índice-correção o relativo ao segundo mês anterior ao do efetivo pagamento da prestação;

c) as prestações vincendas após a expedição do Habite-se, serão acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano, calculados pelo Sistema de Amortização Francês ("Tabela Price"), a partir do mês de expedição do Habite-se;

d) após a contratação de financiamento bancário, a correção monetária e os juros seguirão o disposto no respectivo contrato de financiamento.

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

2.3. Em face do disposto no artigo 46 da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, a cobrança do valor da correção monetária será efetuada mensalmente.

2.4. Caso haja atraso na publicação do índice de reajuste, o cálculo da correção monetária deverá ser efetuado segundo o último índice publicado e, tão logo conhecido o índice do período, a parte devedora acertará com a outra a diferença a maior existente, quando por ela solicitado.

2.5. Se os índices supracitados forem extintos ou considerados inaplicáveis a este contrato, as partes estabelecem, desde já, que as parcelas do preço passarão, automaticamente e de pleno direito, a ser corrigidas monetariamente, de acordo com os seguintes índices substitutivos:

a) em substituição ao INCC-M/FGV será adotado qualquer outro índice que venha a ser adotado pela Fundação Getúlio Vargas;

b) em substituição ao IGP-M, será adotado o índice IPCA/IBGE (Índice de Preços para o Consumidor Amplo), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

2.5.1. A comunicação da substituição de índices deverá ser feita pela **VENDEDORA** ao **COMPRADOR**, por escrito e terá efeito meramente ratificatório, razão pela qual a substituição se operará a partir do fato que lhe deu origem e não da comunicação.

2.6. No caso de desconhecimento temporário dos índices de reajuste estabelecidos neste contrato, por qualquer motivo, até as datas ajustadas para pagamento, faculta-se à **VENDEDORA** a aplicação provisória da última atualização, ou a projeção do índice, efetuando-se um acerto de contas no mês imediatamente subsequente ao que for publicado o índice.

2.7. Tendo em vista que os valores do preço de aquisição estabelecidos no **QUADRO RESUMO** foram calculados para o dia 1º de cada mês, o **COMPRADOR** declara expressamente estar ciente de que, para a aplicação dos índices de reajuste monetário, serão consideradas as variações mensais integrais ocorridas nos índices eleitos, independentemente da data de assinatura deste contrato.

2.8. A **VENDEDORA** poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, solicitar a emissão, pelo **COMPRADOR**, de notas promissórias representativas das parcelas vincendas do valor total devido, que serão recebidas em caráter *"pro solvendo"* pela **VENDEDORA**.

2.9. A data de vencimento das parcelas não tem qualquer vínculo com o andamento ou conclusão da obra.

2.11. O **COMPRADOR** não poderá pagar qualquer prestação do saldo devido enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente. Nos meses em que se verificarem vencimentos simultâneos de prestações do saldo devido, fica assegurado à **VENDEDORA** o direito de recusar o recebimento de qualquer delas sem que se verifique, concomitantemente, o pagamento da outra.

2.12. O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa quitação da anterior, que deverá ser sempre comprovada, quando exigido.

CAPÍTULO III - <u>DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ECONÔMICO DO CONTRATO</u>

3.1. O pressuposto de equilíbrio financeiro e econômico do presente contrato é princípio de boa-fé objetiva previsto no Código Civil e no atual ordenamento jurídico nacional, aceito assim de comum acordo pelas partes para reger este compromisso de venda e compra. Portanto, os valores constantes deste instrumento, tanto do preço ajustado como das parcelas que constituem o saldo a ser pago, deverão preservar sua equivalência de compra e evitar qualquer forma de corrosão pela inflação que houver durante o período de pagamento.

3.2. Por consequência, nem o preço, nem o saldo devedor, nem o valor das parcelas convencionadas deverão estar sujeitos a congelamento, deflação ou em desconformidade com os índices de atualização previstos. Se for editada legislação superveniente à data da formalização deste instrumento, determinando situações que levem à perda do poder de compra pelos valores contratados, não poderá ser ela aplicável.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

3.2.1. Convencionam assim livremente as partes que a **VENDEDORA** poderá considerar vencido antecipadamente o débito do **COMPRADOR**, em seu todo, nas seguintes situações: alteração na forma de cálculo, extinção, suspensão ou congelamento dos índices eleitos para atualização da moeda; inflação que se revele, no período de 1 (um) ano superior a 50% (cinquenta por cento); proibição, mesmo que decorrente de lei nova, da aplicação das condições contratadas, principalmente da possibilidade de atualização da moeda; substituição do real por novo padrão monetário.

3.2.2. Vencida a dívida de forma antecipada pelos motivos constantes no item 3.2.1 acima, deverá o **COMPRADOR** efetuar o pagamento de seu débito integral.

CAPÍTULO IV - DO LOCAL DE PAGAMENTO

4.1. A **VENDEDORA** emitirá boletos bancários que serão enviados para pagamento ao endereço do **COMPRADOR** indicado neste contrato, sendo vedado o pagamento por quaisquer outros meios, sob pena de não reconhecimento do(s) valore(s) pago(s). A falta de recebimento dos boletos bancários representativos das prestações não exime o **COMPRADOR** da obrigação de efetuar qualquer dos pagamentos previstos no presente contrato, nem poderá servir de justificativa para o atraso em sua liquidação, devendo, nesta hipótese, o **COMPRADOR** entrar em contato imediatamente com a **VENDEDORA** e solicitar segunda via de boleto ou efetuar o pagamento diretamente na sede da **VENDEDORA**. A **VENDEDORA** poderá, ainda, disponibilizar meios para emissão do respectivo boleto bancário, através de seu site (portal do cliente).

4.2. Fica proibido qualquer tipo de crédito na conta corrente da **VENDEDORA** sem identificação e sem seu consentimento por escrito, e o comprovante desse crédito não valerá como recibo, nem será reconhecido como de quitação.

4.3. O **COMPRADOR** declara-se ciente que todo e qualquer pagamento das parcelas do preço das unidades autônomas deverá ser realizado em moeda corrente e apenas por meio de boleto em que a **VENDEDORA** conste como cedente.

CAPÍTULO V - DA MORA, DO INADIMPLEMENTO E DA RESOLUÇÃO

5.1. Caso o **COMPRADOR** venha a faltar com o pagamento de uma ou mais das parcelas do saldo do preço, seus encargos ou demais obrigações contratadas, a **VENDEDORA** poderá constituí-lo em mora através de notificação (por intermédio do Registro de Títulos e Documentos ou por outro meio com comprovação de recebimento, inclusive por e-mail) com prazo de 15 (quinze) dias para que a mora seja purgada, **sob pena de caracterização de inadimplemento absoluto** e resolução imediata do Contrato.

5.1.1. Para tal fim, ou em quaisquer outras hipóteses previstas neste contrato, a notificação será endereçada ao **COMPRADOR** em seu endereço constante do **QUADRO RESUMO**. Se o **COMPRADOR** vier a alterar seu endereço, deverá comunicar imediatamente tal fato à **VENDEDORA**, através de correspondência comprovadamente entregue, indicando o seu novo endereço.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

5.1.2. A falta de comunicação do novo endereço, na forma prevista no item 5.1.1, acima, constituirá falta grave do **COMPRADOR** aos deveres assumidos neste instrumento, e a eventual notificação que vier a ser feita pela **VENDEDORA**, dirigida ao antigo endereço, será reputada válida e eficaz, ainda que recebida por terceira pessoa.

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

5.1.3. O atraso no pagamento de qualquer das parcelas do saldo do preço ajustado acarretará as seguintes penalidades:

a) reajuste monetário, de acordo com os critérios de correção previstos neste contrato e calculado *pro rata die*;

b) juros de mora de 1% ao mês, ou fração, calculados dia a dia, que incidirão sobre o valor do principal do débito, reajustado monetariamente na forma prevista neste instrumento, sem prejuízo da incidência dos juros compensatórios, incluídos no valor de cada parcela;

c) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o valor do principal, corrigido monetariamente;

d) honorários de advogado (tanto na fase judicial quanto na fase extrajudicial), na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, e despesas judiciais e extrajudiciais, se necessária intervenção de tal profissional.

5.1.4. Iniciada a interpelação e mesmo que não concretizada, o **COMPRADOR** que pretender purgar a mora deverá fazê-lo com o pagamento do principal atualizado monetariamente e acrescido dos encargos acima previstos.

5.2. Após o recebimento da Notificação e constituído em mora o **COMPRADOR**, e não efetuada por ele a purga integral e com todos os encargos contratuais e legalmente previstos, no prazo de 15 (quinze) dias, a mora não purgada se transformará em inadimplemento absoluto, quando então a **VENDEDORA** terá o direito de adotar uma das seguintes providências:

a) considerar vencido de modo antecipado o saldo do preço reajustado em aberto, com os encargos incidentes e, inclusive da multa de 10% (dez por cento), a título compensatório, se proceder à execução do valor devido, respondendo o **COMPRADOR** pelas custas processuais e honorários advocatícios; ou

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

b) a seu exclusivo critério, e renunciando à faculdade acima prevista, a **VENDEDORA** poderá considerar resolvido, de pleno direito este contrato, independente de Notificação, nos termos do artigo 474, do Código Civil, combinado com o artigo 1º, do Decreto Lei nº 745/1969 e Lei 13.097/2015, podendo a **VENDEDORA** dar, a partir de então, qualquer outra destinação às unidades autônomas, tendo o **COMPRADOR** direito à devolução de parte dos valores pagos à **VENDEDORA**, na forma do item 5.2.2 e seguintes, que será depositado na conta indicada no Capítulo VI do **QUADRO RESUMO** ou, na falta de informação, por meio de consignação judicial.

5.2.1. Não obstante seu caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade, optando-se pelo disposto no item 5.2, alínea "b", acima, o presente contrato será considerado resolvido pela **VENDEDORA** de pleno direito, sendo operada a cláusula resolutiva expressa aqui prevista, nos termos do artigo 474, do Código Civil, em qualquer das seguintes hipóteses:

a) se o **COMPRADOR** não pagar qualquer prestação do preço de aquisição das unidades autônomas e deixar de purgar a mora, tal como previsto neste Capítulo;

b) se o **COMPRADOR** não cumprir qualquer outra obrigação prevista neste contrato.

5.2.2. Resolvido de pleno direito o presente contrato em razão do inadimplemento do **COMPRADOR**, fica desde logo convencionado que o **COMPRADOR fará jus à restituição das quantias pagas à VENDEDORA pelo preço de aquisição das unidades, exceto o valor referente a juros moratórios ou multas moratórias pagos pelo COMPRADOR, até a data da resolução do contrato, atualizadas com base nos índices estabelecidos para a correção monetária das parcelas do preço de aquisição, definidos no Capítulo V, do Quadro Resumo e no Capítulo II, destas NORMAS CONTRATUAIS, descontados os seguintes valores, de forma cumulativa, nos termos do artigo 67-A da Lei Federal n.º 4.591/1964:**

(a) **a integralidade do valor pago a título de comissão de corretagem pela intermediação da presente transação, nos termos do Inciso I do art. 67-A da mencionada Lei;**

(b) **a pena convencional de 50% (cinquenta por cento) das quantias efetivamente pagas pelo COMPRADOR do preço de aquisição das unidades autônomas na forma do §5º do artigo 67-A da Lei Federal nº 4.591/1964, ressaltando que nos termos do §1º, do artigo 67-A, também da Lei Federal n.º 4.591/1964, para a exigência da pena convencional não é necessário que a VENDEDORA alegue prejuízo;**

5.2.3. Caso as unidades autônomas objeto deste contrato já tenham sido disponibilizadas ao COMPRADOR sem prejuízo do disposto no item 5.2.2, acima, nos termos do §2º, do artigo 67-A, da Lei Federal n.º 4.591/1964, mesmo nos casos em que o COMPRADOR, por sua culpa exclusiva, não tenha escriturado o Imóvel em seu nome, o COMPRADOR será o único e exclusivo responsável pelo pagamento dos seguintes valores:

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

(a) **todos os impostos e taxas incidentes sobre as respectivas unidades, inclusive, mas não se limitando, ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), taxa do lixo, etc.;**

(b) **as despesas condominiais e eventuais contribuições devidas à associação de moradores;**

(c) **0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado sobre do preço total do presente contrato, previsto no Capítulo IV Quadro Resumo, devidamente atualizado pelos índices eleitos no Capítulo V, também do Quadro Resumo, calculado *pro rata die*, incidente desde a data da disponibilização das unidades autônomas ao COMPRADOR;**

(d) **todos os demais encargos e despesas incidentes sobre as unidades autônomas tal como, exemplificativamente, as despesas de consumo de gás, água e energia elétrica, bem como aquelas necessárias à recuperação das unidades autônomas caso o COMPRADOR tenha efetivado ou solicitado alguma alteração na respectiva unidade autônoma, em divergência ao memorial descritivo do CONDOMÍNIO.**

5.2.4. O **COMPRADOR** tem ciência, sendo neste ato devidamente informado pela **VENDEDORA**, de que:

a) os valores por ele(s) pagos pelo preço das unidades autônomas são utilizados, inclusive em atendimento ao patrimônio de afetação, na realização das obras do **CONDOMÍNIO** e que o desfazimento do contrato, inclusive com a restituição de parte dos valores já pagos, pode impactar o caixa e a programação financeira do **CONDOMÍNIO**, em detrimento da **VENDEDORA** e dos compradores de unidades adimplentes.

5.2.5. Em razão do acima disposto e em atenção aos artigos 35-A e 67-A, da Lei Federal n.º 4.591/1964, apurado o valor a ser restituído ao **COMPRADOR** na forma acima, **este será pago pela VENDEDORA no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão do Habite-se ou após a rescisão, o que ocorrer por último,** corrigido monetariamente e com as deduções das despesas previstas nos itens 5.2.2 e 5.2.3 (este último, se for o caso), acima, mediante depósito em conta corrente indicada no Quadro Resumo, ou no respectivo instrumento de distrato ou em conta judicial.

5.2.6. Ocorrendo a revenda das unidades autônomas a terceiro, antes da emissão do Habite-se, as quantias devidas ao **COMPRADOR** serão pagas pela **VENDEDORA**, corrigidas monetariamente conforme índices adotados neste instrumento e após as competentes deduções previstas, em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do instrumento de revenda das unidades com o novo adquirente.

5.2.7. Na situação de resolução em que as unidades autônomas já estejam perfeitamente prontas e acabadas (ou seja, caso o presente instrumento tenha sido celebrado após a emissão do Habite-se), a **VENDEDORA** terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do respectivo instrumento ao presente compromisso, para realizar a restituição das quantias pagas pelo **COMPRADOR**, de acordo com o item 5.2.5, supra.

5.2.8. Caso o **COMPRADOR** encontre terceiro interessado em adquirir as unidades autônomas objeto deste contrato, mediante a sub-rogação dos direitos e obrigações originalmente assumidos neste instrumento, deverá

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

enviar comunicação escrita à **VENDEDORA** nesse sentido, acompanhada dos documentos do terceiro (documentos pessoais, imposto de renda, comprovação de renda, certidões fiscais, forenses e de protesto e eventuais outros documentos requeridos pela **VENDEDORA**) para fins de aprovação do cadastro, idoneidade e da capacidade financeira e econômica do terceiro interessado, a qual ocorrerá segundo os critérios e procedimentos adotados pela **VENDEDORA**, ao seu exclusivo juízo de valor e conveniência.

5.2.8.1 Ocorrendo a concordância expressa pela **VENDEDORA** da sub-rogação ao terceiro interessado, o **COMPRADOR** ficará isento do pagamento da pena convencional prevista na letra (b), do item 5.2.2, acima.

5.2.9. O saldo apurado em favor do **COMPRADOR**, na forma dos itens acima, será informado ao **COMPRADOR** por meio da notificação, ou outra forma de comunicação adotada pela **VENDEDORA**.

5.2.10 Na hipótese de já ter ocorrido a entrega das unidades autônomas ao **COMPRADOR**, este somente receberá o valor a ser restituído, conforme acima estabelecido, após a devolução das unidades autônomas à **VENDEDORA**, livres e desocupadas de pessoas e coisas, e repostas ao idêntico estado de quando lhe foram entregues.

5.2.11. Desde a data em que se operar a resolução de pleno direito e em qualquer hipótese de desfazimento deste contrato, mesmo que ocorra na via judicial, a **VENDEDORA** terá livre disponibilidade sobre as unidades autônomas, podendo, inclusive, aliená-las, desde logo, a terceiros, ainda que não tenha restituído ao **COMPRADOR** as quantias a ele porventura devidas, na forma deste contrato, inclusive em caso de o **COMPRADOR** deixar de recebê-las, por sua ação ou omissão.

5.3. Alternativamente à aplicação das hipóteses previstas no item 5.2, acima, caso o **COMPRADOR** esteja em atraso por período igual ou superior a 03 (três) meses no cumprimento de suas obrigações, estipuladas no presente instrumento, a **VENDEDORA** poderá enviar notificação ao **COMPRADOR**, judicial ou extrajudicial, com prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora, nos termos do artigo 1º do Decreto Lei nº 745/1969 com a redação 13.097/2015. Não purgada a mora, com os encargos previstos no item 5.1.3, acima, o presente contrato poderá ser automaticamente resolvido, procedendo-se a **VENDEDORA** ao desconto dos valores previstos nos itens 5.2.2 e 5.2.3 e devolução dos valores que sobejarem ao **COMPRADOR,** conforme indicado no Capítulo VI do **QUADRO RESUMO** ou, na falta de informação, por meio de consignação judicial. Ou ainda, nos termos do artigo 63 da Lei Federal n.º 4.591/1964, a **VENDEDORA** poderá promover a alienação dos direitos sobre as frações ideais do imóvel e parte construída (acessões), e/ou as unidades autônomas aqui compromissadas, em público leilão extrajudicial, conforme abaixo detalhado.

5.3.1. Para tanto, a **VENDEDORA**, desde já, está investida do mandato legal irrevogável a que se refere o § 5º, do artigo 63, da Lei Federal n.º 4.591/1964, combinado com o artigo 1º, inciso VII, da Lei Federal n.º 4.864/1965, cujos poderes, lá discriminados, são considerados como se aqui estivessem literalmente transcritos.

5.3.2. A sub-rogação do **COMPRADOR** será feita por alienação a terceiros das respectivas unidades autônomas, ou de direitos à sua aquisição, diretamente, por meio de instrumento público ou particular, decorrente ou não de leilão, deduzindo-se do preço as quantias devidas e respectivos encargos e penalidades

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

(inclusive aqueles previstos nos itens 5.1.3, 5.2.2 (a) e 5.2.3 e disponibilizando-se o saldo, porventura existente, em favor do **COMPRADOR**.

5.3.3. No caso da alienação ser procedida por leilão, a segunda praça será realizada uma hora após ter sido efetuada a primeira, e, no caso de nesta não ter sido apurado o quantum mencionado no § 2º, do artigo 63, da Lei Federal n.º 4.591/1964. Se, mesmo em segunda praça, os direitos não forem arrematados, serão realizados tantos leilões quantos forem necessários, até a arrematação das unidades autônomas.

5.3.4. O leilão, primeira e segunda praças, será anunciado em apenas um aviso, publicado pelo menos uma vez no Diário Oficial do Estado e em outro jornal do Município das unidades autônomas.

5.3.5. Na hipótese de alienação dos direitos através de leilão, a dívida do **COMPRADOR** junto à **VENDEDORA** será ainda acrescida das seguintes verbas:

(a) despesas de publicidade, comissão de leiloeiro ou de corretor de imóveis, na base de 5% (cinco por cento) e 6% (seis por cento), respectivamente, sobre o valor do débito (principal e acréscimos), na hipótese de iniciada ou concluída a alienação dos direitos do **COMPRADOR** a terceiros;

(b) multa compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do débito (principal e acréscimos);

(c) honorários de advogado à base de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito.

5.3.6. Ocorrendo a resolução ou rescisão deste contrato, a pessoa, em cujo favor se tenha operado a resolução, sub-rogará o **COMPRADOR** em todos os direitos e obrigações atribuídos contratualmente. Referida pessoa deverá pagar todo o débito do **COMPRADOR**, em relação às unidades autônomas, de uma só vez, em moeda corrente ou na forma ajustada com a **VENDEDORA**.

5.3.7. O **COMPRADOR** perderá, em favor da pessoa a quem se operar a resolução, todas as acessões, benfeitorias e construções acrescidas às unidades autônomas, tudo sem direito a qualquer restituição, compensação ou retenção.

5.4. Poderão as Partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas das previstas na Lei Federal n.º 4.591/1964.

Ciência e concordância expressa do(s) COMPRADOR(A/ES) quanto aos termos deste Capítulo V:

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

Comprador(es): DS RSF DS SPDSF DS

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

CAPÍTULO VI – DA ANTECIPAÇÃO DE VALORES

6.1. O **COMPRADOR** poderá liquidar antecipadamente os valores por ele devidos, total ou parcialmente, na forma do artigo 54-B, inciso V, da Lei Federal n.º 14.181/2021, atendidos os seguintes critérios:

a) a amortização corresponda ao valor integral de uma ou mais parcelas, com exceção da parcela de financiamento, que poderá ser amortizada parcialmente através de recursos próprios do **COMPRADOR**, antes da contração do financiamento junto a Instituição Financeira;

b) o saldo devedor a ser antecipado seja reajustado na data da antecipação, pelos critérios de reajuste estipulados neste contrato, ainda que aplicados proporcionalmente até a data em que for realizada a antecipação dos valores;

c) os valores antecipados sejam imputados no pagamento das últimas prestações do preço;

d) o **COMPRADOR** deverá estar absolutamente em dia com os compromissos ora assumidos.

6.1.1. Não poderá o **COMPRADOR** promover por qualquer meio o pagamento de uma ou mais prestações do saldo do preço enquanto não tiverem sido pagas e quitadas aquelas que estiverem vencidas anteriormente. Nos meses em que se verificarem vencimentos simultâneos de obrigações de pagamento poderá a **VENDEDORA** recusar-se a receber qualquer uma delas sem que se verifique concomitantemente o pagamento das demais.

6.1.2. O recibo de pagamento da última parcela vencida não significa quitação da anterior, que deverá ser sempre comprovada, quando exigido.

6.2. Mesmo na hipótese de amortização total e antecipada do saldo do preço, a outorga da escritura de compra e venda somente será conferida ao **COMPRADOR** no momento aludido no Capítulo XII, adiante.

CAPÍTULO VII - DO FINANCIAMENTO OBTIDO PELO COMPRADOR

7.1. O **COMPRADOR** poderá optar por liquidar a parcela de preço indicada no item 5.1 (c) do **QUADRO RESUMO**, na data fixada e nas condições estipuladas neste contrato, por meio de financiamento concedido por qualquer entidade financeira, cuja obtenção será de responsabilidade única e exclusiva dele, **COMPRADOR**, assim como todas as despesas decorrentes, tais como cópias, certidões, autenticações, avaliações, e tudo que for exigido pelo agente financiador.

7.1.1. O financiamento não poderá acarretar ônus de qualquer natureza para a **VENDEDORA**, nem justificar atraso no pagamento da referida parcela do preço e demais obrigações contratuais pecuniárias.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

7.1.2. O **COMPRADOR** declara ter ciência de todas as normas e condições que atualmente regem a concessão de financiamentos habitacionais, inclusive daquelas relativas a concessão de financiamento pela faixa regulada do SFH, SFI ou pela Carteira Hipotecária, especialmente no que concerne à renda familiar exigida e valor da prestação para o montante a ser financiado.

7.1.3. O **COMPRADOR** declara que tem condições de cumprir todas as exigências para a obtenção do tipo de financiamento que vier a escolher e que tem ciência de que o agente financeiro, a seu exclusivo critério e mediante consulta prévia a serviços de proteção ao crédito, reserva-se o direito de recusar a concessão do financiamento se o **COMPRADOR** não apresentar as condições jurídicas ou sócio - econômicas exigidas para a assinatura do contrato de empréstimo, na forma do artigo 54-C, inciso II, da Lei Federal n.º 14.181/2021.

7.1.4. O **COMPRADOR** se obriga a apresentar toda documentação necessária à obtenção do financiamento, que o Agente financeiro venha a exigir, nas formas e condições determinadas pelo Agente financeiro e nos termos da Lei Federal n.º 14.181/2021, ficando claro que constitui obrigação exclusiva do **COMPRADOR** a apresentação de documentação em tempo hábil à quitação da parcela mencionada no **QUADRO RESUMO**, para pagamento alternativamente por meio de financiamento. A não comprovação da renda mensal, ou sua comprovação em níveis incompatíveis com o percentual de comprometimento permitido para o valor do financiamento, importará, se não satisfeito o respectivo débito na oportunidade, na constituição em mora do **COMPRADOR**, que se sujeitará às consequências daí resultantes, podendo acarretar no desfazimento do contrato, conforme previsto neste instrumento.

7.1.5. Caso o financiamento concedido pelo Agente Financeiro não venha a atingir, observado o respectivo reajustamento monetário, acrescida no período verificado entre a data de vencimento da parcela e de registro do contrato com o agente financeiro, de juros de 12% ao ano, calculados dia a dia, e de correção monetária "*pro rata die*" segundo o índice de correção adotado neste instrumento, o valor necessário para integral quitação do saldo do preço, o **COMPRADOR** se obriga a completar o referido valor com recursos próprios no ato da assinatura do instrumento de compra e venda do imóvel e financiamento.

7.2. Se, por qualquer motivo, o **COMPRADOR** não obtiver o financiamento tratado neste capítulo, a parcela de preço a ele correspondente deverá ser liquidada pelo **COMPRADOR**, devidamente reajustada na forma pactuada neste instrumento, com recursos próprios dele, **COMPRADOR**, na data fixada no **QUADRO RESUMO**, sob as penas previstas no capítulo que trata do inadimplemento.

7.2.1. Se eventualmente o **COMPRADOR**, não obtendo o financiamento referido no "caput" desta cláusula, vier a solicitar à **VENDEDORA** o parcelamento do saldo devedor existente na ocasião e que deverá ser pago à vista, ficará a critério da **VENDEDORA** permitir que o **COMPRADOR** efetue tal pagamento de forma diferida e nas condições a serem acordadas com a **VENDEDORA**, desde que comprovada a capacidade financeira do **COMPRADOR** para assunção do compromisso financeiro sem comprometer a renda correspondente ao mínimo existencial, mediante análise de crédito. Nessa hipótese, o **COMPRADOR** fica obrigado, e desde já concorda, a atender todas as solicitações e assinar quaisquer aditamentos ao presente, que se façam necessários, sob pena de não o fazendo, prevalecerem as condições ajustadas no quadro resumo, para todos os efeitos.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

7.2.2. A não obtenção do financiamento pelo **COMPRADOR**, não poderá ser alegação para pedido de resolução deste instrumento, uma vez que é de sua exclusiva responsabilidade a obtenção do mesmo, não cabendo à **VENDEDORA** qualquer responsabilidade pela não aprovação do financiamento pelo agente financeiro.

7.2.2.1. Caso o **COMPRADOR** não obtenha o financiamento no momento da parcela indicada na letra (c) do item 5.1, do **QUADRO RESUMO**, este valor deverá ser pago por meio de recursos próprios do **COMPRADOR**. Sendo que, caso o **COMPRADOR** fique em mora no pagamento desta parcela, ficará sujeito às regras constantes no Capítulo V, do presente instrumento.

7.3. O **COMPRADOR** tem ciência que o financiamento bancário para quitação do Imóvel em casos de instituições diversas do banco financiador da obra só é liberado após a averbação do habite-se na matrícula do Imóvel. Assim, optando o **COMPRADOR** por não seguir com o banco financiador da obra, qualquer atraso na averbação do habite-se decorrente de exigência dos órgãos públicos e cartórios que impacte na obtenção do financiamento do **COMPRADOR** não deverá ser imputado à **VENDEDORA**.

7.4. Como a **VENDEDORA** só receberá a importância a ser financiada após o registro do respectivo instrumento de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis, as partes convencionam que o **COMPRADOR** ficará obrigado ao pagamento à **VENDEDORA** da variação monetária diária entre a data de vencimento de tal parcela, fixada no **QUADRO RESUMO**, e a da efetiva liberação do crédito pelo agente financeiro, constituindo-se tal valor em dívida líquida e certa, exigível na forma deste contrato.

7.5. Se a opção do **COMPRADOR** recair sobre a hipótese de financiamento bancário, o pagamento da parcela ali prevista, embora com data de vencimento, somente deverá ser efetuado pelo **COMPRADOR** na data de do registro do respectivo instrumento público ou particular de contrato de financiamento, mediante repasse acrescida no período verificado entre a data de vencimento da mesma parcela e de registro do mencionado contrato, de juros de 12% ao ano, calculados dia a dia, e de correção monetária "pro rata die" segundo o índice de correção adotado neste instrumento, devendo, para tanto:

(a) - apresentar à **VENDEDORA,** até dez dias antes do vencimento da mesma parcela toda a documentação exigida pelo Banco Agente Financeiro;

(b) - pagar todas as despesas com o financiamento (repasse), tais como exemplificativamente, taxas de abertura de crédito, deságios (se houver), impostos sobre operações financeiras, seguros, comissões e todos os demais inerentes ao financiamento, bem assim os decorrentes do instrumento particular ou escritura púbica de venda e compra com pacto adjeto de hipoteca constituída em favor do Banco Agente Financeiro;

7.5.1. O lapso de tempo verificado entre a data de vencimento da parcela e de registro do mencionado instrumento público ou particular de contrato de financiamento, com o consequente repasse do valor à **VENDEDORA**, independe de sua vontade**,** sendo certo que esta não se responsabiliza por eventual demora por parte dos órgãos públicos na emissão de documentos, bem como pelo tempo gasto pela instituição financeira na análise da documentação e efetivo repasse, estando ciente o **COMPRADOR** que,

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

mesmo nestas hipóteses, incidirão sobre a parcela descrita na alínea **"c"** do item **5.1** do **QUADRO RESUMO** juros e correção na forma prevista.

7.6. O instrumento particular e/ou escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de hipoteca obedecerá às cláusulas padrão estabelecidas pelo Banco Agente Financeiro.

7.7. Na hipótese de o **COMPRADOR** não preencher os requisitos necessários à aprovação do financiamento, obriga-se este a pagar a parcela mencionada na alínea "c" do item 5.1 do **QUADRO RESUMO** de uma só vez devidamente atualizada segundo as regras deste instrumento. O pagamento da mencionada parcela, verificada a hipótese prevista neste item, deverá ser feita obrigatoriamente pelo **COMPRADOR** no dia de seu vencimento ali previsto, não sendo permitida a antecipação de pagamento, por qualquer forma ou motivo, exceto se este se fizer corrigindo-se o valor da mesma parcela segundo a variação do índice que estiver sendo adotado para correção monetária do valor da referida parcela, calculado "pro rata die", segundo as condições estabelecidas no contrato de promessa de compra e venda do qual o **QUADRO RESUMO** é parte integrante. O não pagamento pelo **COMPRADOR,** da aludida parcela nas condições convencionadas neste item implicará na aplicação das penalidades e na rescisão previstas no **Capítulo V** destas **NORMAS CONTRATUAIS**.

7.8. Se resultar que o valor corrigido monetariamente da parcela prevista na letra "c" do item 5.1 do **QUADRO RESUMO,** segundo o disposto neste instrumento, acrescida dos juros pactuados, supere o limite financiável pela entidade mutuante, a diferença devida será liquidada obrigatoriamente pelo **COMPRADOR** de uma só vez contra a assinatura do instrumento particular ou escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de hipoteca antes referidos, sob pena de, não o fazendo, cometer o **COMPRADOR** infração contratual ensejadora da rescisão deste contrato na forma antes convencionada, desobrigando a **VENDEDORA ,** neste caso, de assinatura e outorga do instrumento particular e/ou escritura pública de venda e compra mencionados.

CAPÍTULO VIII – DO FINANCIAMENTO DIRETO COM A VENDEDORA

8.1 - Para que seja concedido o parcelamento mencionado no item 7.2.1 acima, torna-se indispensável que o **COMPRADOR** esteja em dia com todas as obrigações deste contrato, notadamente quanto ao pagamento das parcelas e prestações vencidas e desde que seja feito com a aplicação ao presente contrato do regime jurídico da alienação fiduciária, instituído pela Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, obrigando-se as partes contratantes a subscrever os documentos e alterações necessárias, formalizando-se, então, escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária das unidades objeto deste contrato, a favor da **VENDEDORA**, como garantia do pagamento do saldo do preço representado pela referida parcela da letra "c" do item 5.1 do QUADRO RESUMO, ficando certo ainda que em perdurando a hipoteca que venha a recair sobre as unidades, no contrato deverá constar: (a) ciência e não oposição obrigatória do **COMPRADOR** quanto a existência e manutenção da hipoteca em favor do agente financeiro até que haja integral pagamento da dívida hipotecária que recaia sobre as unidades; (b) ciência e não oposição do **COMPRADOR** para que as parcelas a serem pagas (recebíveis) sejam pagas através de Boleto bancário de emissão do agente financeiro para fins de amortização da referida hipoteca; (c) possibilidade de securitização dos créditos decorrentes da

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

compra e venda com alienação fiduciária desde que haja prévia quitação da hipoteca; (d) a obrigatoriedade de contratação de seguro MIP/FIP; (e) obrigatoriedade de quitação da hipoteca por parte da **VENDEDORA** em caso de consolidação de posse em favor deste, na qualidade de vendedor, devendo tal quitação ocorrer antes da data da realização do 1º leilão extrajudicial, assumindo ainda **VENDEDORA** a obrigação de comunicar o agente financeiro quando da consolidação da posse e da data dos leilões obrigatórios das supra citadas leis; (f) existindo seguro sobre o imóvel e em caso de sinistro o beneficiário será o agente financeiro, enquanto perdurar a hipoteca; (g) em caso de desapropriação o agente financeiro será o beneficiário, nos termos do contrato de financiamento do empreendimento.

8.2. Considerando-se ser essencial para a assinatura da escritura ou instrumento particular de financiamento imobiliário, a compra e venda, com a consequente alienação fiduciária, bem como seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo previsto no item anterior, o **COMPRADOR** deverá providenciar e quitar o recolhimento do imposto de transmissão inter vivos (ITBI), devido pela aquisição, bem como, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura da escritura ou instrumento particular de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, comprovar seu registro junto ao mesmo Cartório de Registro de Imóveis. Se o **COMPRADOR** deixar de providenciar referido registro, tal providência poderá ser tomada pela **VENDEDORA,** devendo esta ser ressarcida pelo **COMPRADOR** das despesas efetuadas pela **VENDEDORA** para tanto, dentro do prazo de 3 (três) dias, contados da data em que este for notificado a fazer o ressarcimento, sob pena da incidência de correção monetária, calculada na conformidade da variação do IGP-M, tomando-se por base o IGP-M do mês anterior ao da data dos desembolsos pela **VENDEDORA** e o IGP-M do mês imediatamente anterior ao da data do efetivo pagamento, incidindo sobre o montante devido em atraso multa compensatória de 2% (dois por cento) e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, sendo a quantia devida considerada, para todos os fins e efeitos legais, como dívida líquida e certa para fins de execução, valendo o presente instrumento como título extrajudicial em conformidade com as disposições do código processual civil vigente.

8.3 Se, por ocasião da assinatura do instrumento público ou particular de venda e compra decorrente de uma das modalidades de financiamento previstas neste instrumento **e** escolhida pelo **COMPRADOR,** ainda houver saldo devedor deste correspondente a parcelas e/ou prestações vincendas do preço pactuado, este mesmo saldo, considerando-se que na referida hipótese de financiamento haverá transmissão de domínio e de posse da unidade prometida, deverá ser solvido obrigatoriamente pelo **COMPRADOR** por qualquer uma das seguintes formas, também de sua livre escolha:

(a) - somar o montante que referido saldo devedor representar, devidamente corrigido, ao valor da parcela prevista na **letra "c" do item 5.1** do **QUADRO RESUMO** para pagamento do total encontrado na forma do financiamento ajustado, observado o limite máximo de valor permitido pelo Sistema Financeiro da Habitação no caso de pagamento mediante repasse de financiamento previsto na letra "c.1" do **item (5.1)** do **QUADRO RESUMO,** obrigando-se, nesta hipótese, o **COMPRADOR** a pagar a diferença, se houver, na mesma data de assinatura do instrumento mencionado neste **item (5.11)** ou;

(b) - mediante integral e antecipadamente, com quitação em separado, no mesmo ato de assinatura do instrumento público ou particular supra mencionado.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

8.4. Se o **COMPRADOR** optar pelo pagamento da parcela estabelecida na letra "c" do item 5.1 do **QUADRO RESUMO,** mediante financiamento direto e, ainda, não instituído o condomínio na forma da lei, com registro do instrumento próprio no cartório de registro de imóveis competente, embora já expedido o **HABITE-SE** da edificação, o **COMPRADOR** para recebimento da posse das unidades aqui objetivada obriga-se ele a assinar e registrar a competente escritura de compra e venda da fração ideal de terreno, com as benfeitorias até então à ela incorporadas, com alienação fiduciária para garantir o pagamento do saldo do preço, nos exatos e precisos termos da Lei n° 9.514/97.

8.5. Para que o **COMPRADOR** financie diretamente com a **VENDEDORA** as parcelas descritas acima com vencimento em data posterior à data prevista para conclusão das obras do empreendimento, o **COMPRADOR** deverá necessária e cumulativamente se enquadrar nas seguintes condições:

8.5.1. <u>Para pessoas físicas:</u>

a) a idade do **COMPRADOR** somada a do prazo do financiamento do saldo deverá ser inferior a 75 (setenta e cinco) anos;
b) o **COMPRADOR**, se assalariado: até 1 (um) ano no atual emprego, deve comprovar 3 (três) anos no emprego anterior. Se autônomo ou sócio-proprietário: deve comprovar no mínimo 3 (três) anos na atividade;
c) à época não poderá haver quaisquer parcelas em atraso, nem ter havido qualquer renegociação do contrato, bem como, nos últimos 12 (doze) meses, não poderá ter ocorrido o pagamento de qualquer parcela com atraso superior a 30 (trinta) dias;
d) o valor mínimo a ser financiado deverá ser R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido na forma deste contrato, com um prazo mínimo de financiamento de mais 12 (doze) meses;
e) o valor máximo a ser financiado seja inferior a 70% (setenta por cento) do valor do presente instrumento;
f) o **COMPRADOR** não deve apresentar restrições nos bancos de dados de proteção ao crédito, tais como, SERASA ou outro sistema similar;
g) o eventual financiamento pela **VENDEDORA** se dará necessariamente mediante a lavratura de escritura por instrumento público com cláusula de alienação fiduciária, ou de contrato particular com cláusula de alienação fiduciária, de acordo com a Lei 9.514/97, com o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, devendo expressamente constar todas as condições necessárias à securitização dos recebíveis, inclusive a possibilidade de emissão de Cédula de Crédito Imobiliário, condição com a qual o **COMPRADOR**, desde já, declara concordar;
h) após o cálculo do valor mensal de comprometimento resultante de toda a série de pagamentos do financiamento direto, este valor não poderá comprometer o mínimo existencial, nos termos da Lei Federal n.º 14.181/2021, ou ser superior a 30% (trinta por cento) da renda do **COMPRADOR**, à época do financiamento;

8.5.2. <u>Para pessoas jurídicas</u>:

a) à época não poderá haver quaisquer parcelas em atraso, nem ter havido qualquer renegociação do contrato, bem como, nos últimos 12 (doze) meses, não poderá ter ocorrido o pagamento de qualquer parcela com atraso superior a 30 (trinta) dias;

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

b) o valor mínimo a ser financiado deverá ser R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido na forma deste contrato, com um prazo mínimo de financiamento de mais 12 (doze) meses;
c) o valor máximo a ser financiado seja inferior a 70% (setenta por cento) do valor do presente instrumento;
d) não deve apresentar restrições nos bancos de dados de proteção ao crédito, tais como, SERASA ou outro sistema similar;
e) o eventual financiamento pela **VENDEDORA** se dará necessariamente mediante a lavratura de escritura por instrumento público com cláusula de alienação fiduciária, ou de contrato particular com cláusula de alienação fiduciária, de acordo com a Lei 9.514/97, com o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, devendo expressamente constar todas as condições necessárias à securitização dos recebíveis, inclusive a possibilidade de emissão de Cédula de Crédito Imobiliário, condição com a qual o **COMPRADOR** , desde já, declara concordar.

8.6. Para que seja concedido o financiamento mencionado na letra "c.3" do item 5.1 do **QUADRO RESUMO, além do quanto previsto no item 8.5 acima,** torna-se indispensável que o **COMPRADOR** esteja em dia com todas as obrigações deste contrato, notadamente quanto ao pagamento das parcelas e prestações vencidas e desde que seja feito com a aplicação ao presente contrato do regime jurídico da alienação fiduciária, instituído pela Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, obrigando-se as partes contratantes a subscrever os documentos e alterações necessárias, formalizando-se, então, escritura pública de venda e compra com pacto adjeto de alienação fiduciária das unidades objeto deste contrato, a favor da **VENDEDORA,** como garantia do pagamento do saldo do preço representado pela referida parcela da **letra "c" do item 5.1** do **QUADRO RESUMO,** ficando certo ainda que em perdurando a hipoteca que venha a recair sobre as unidades, no contrato deverá constar: **(a)** ciência e não oposição obrigatória do **COMPRADOR** quanto a existência e manutenção da hipoteca em favor do agente financeiro até que haja integral pagamento da dívida hipotecária que recaia sobre as unidades; **(b)** ciência e não oposição do **COMPRADOR** para que as parcelas a serem pagas (recebíveis) sejam pagas através de Boleto bancário de emissão do agente financeiro para fins de amortização da referida hipoteca; **(c)** possibilidade de securitização dos créditos decorrentes da compra e venda com alienação fiduciária desde que haja prévia quitação da hipoteca; **(d)** a obrigatoriedade de contratação de seguro MIP/FIP; **(e)** obrigatoriedade de quitação da hipoteca por parte da **VENDEDORA** em caso de consolidação de posse em favor deste (a,s), na qualidade de vendedor(es), devendo tal quitação ocorrer antes da data da realização do 1º leilão extrajudicial, assumindo ainda **VENDEDORA** a obrigação de comunicar o agente financeiro quando da consolidação da posse e da data dos leilões obrigatórios das supra citadas leis; **(f)** existindo seguro sobre o imóvel e em caso de sinistro o beneficiário será o agente financeiro, enquanto perdurar a hipoteca; **(g)** em caso de desapropriação o agente financeiro será o beneficiário, nos termos do contrato de financiamento do empreendimento.

8.6.1. O **COMPRADOR** declara desde já a ciência de que, por obrigação prevista no artigo 5º, inciso IV, da lei 9.514/97, na hipótese de financiamento do valor previsto na letra "c.3" do item 5.1 do **QUADRO RESUMO** diretamente com a **VENDEDORA**, será necessária a contratação por ele, **COMPRADOR**, de seguros contra os ricos de morte e invalidez permanente.

8.7. Embora permanecendo inteiramente responsável como incorporadora do empreendimento, à **VENDEDORA** assistirá o direito de ceder, transferir, securitizar, fiduciariamente ou não, o seu crédito decorrente da alienação do empreendimento ou somente deste contrato, a quem achar por direito.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

CAPÍTULO IX - DA CONSTRUÇÃO

9.1. As obras do **EMPREENDIMENTO** serão executadas pela construtora que vier a ser contratada pela **VENDEDORA**, a seu exclusivo critério, segundo o projeto aprovado pela Municipalidade de Goiânia-GO, conforme alvará retro aludido, salvo modificações necessárias que, de acordo com as disposições deste instrumento, venham a ser introduzidas.

9.2. Independentemente de consulta ao **COMPRADOR**, e sem que caiba a este o direito de pleitear qualquer compensação, poderá a **VENDEDORA** alterar o projeto de execução e o memorial descritivo do **EMPREENDIMENTO**, em virtude de determinação ou exigência dos poderes públicos, do Corpo de Bombeiros ou de empresas concessionárias de serviços públicos, supervenientes à data deste contrato. A **VENDEDORA** poderá também promover retificações na incorporação do **CONDOMÍNIO** e na Convenção de Condomínio, visando realizar adequações técnicas, jurídicas ou comerciais, desde que seja mantida a área privativa das unidades autônomas objeto deste contrato.

9.2.1. As modificações realizadas pela **VENDEDORA** na forma do item 9.2, não darão ao **COMPRADOR** o direito de pleitear qualquer compensação/indenização ou resolução deste instrumento.

9.2.2. Na hipótese de falta de materiais no mercado, poderá a **VENDEDORA** determinar a substituição total ou parcial dos equipamentos ou acabamentos mencionados no memorial descritivo, desde que os materiais utilizados sejam de mesmo padrão daqueles substituídos e compatíveis com o padrão do **EMPREENDIMENTO**, sem qualquer ônus para a **VENDEDORA**.

9.3. Além do acima disposto, fica estipulado que as diferenças nas áreas comuns ou de utilização privativa, das áreas totais e de fração ideal de terreno de até 5% (cinco por cento) das constantes do projeto aprovado comparativamente às dos quadros da NBR 12.721, e destes comparativamente às do projeto de execução, não darão à **VENDEDORA**, nem ao **COMPRADOR**, quaisquer direitos a ressarcimentos pelas diferenças que, até aquele limite, resultarem da execução da obra.

9.4. O **COMPRADOR** declara, expressamente, ter pleno conhecimento da planta básica e das características das unidades autônomas que ora está adquirindo, planta essa que corresponde àquela constante do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Goiânia-GO, o qual declara que nada tem a reclamar.

9.4.1. Os elementos estruturais representados nas plantas ilustrativas de venda são baseados em cálculo preliminar, e a posição e dimensão dos mesmos poderão sofrer alteração durante o desenvolvimento do projeto de cálculo estrutural definitivo.

9.5. Por razões de segurança, fica vedada ao **COMPRADOR** qualquer interferência, direta ou indireta, na obra, sendo que será permitida a visita programada e pré-agendada pela **VENDEDORA**, de acordo com seus critérios e sua disponibilidade, sendo que referidas visitas somente poderão ocorrer até 3 (três) meses antes da

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

data estimada de conclusão de obras, sendo absolutamente vedada a visitação do **EMPREENDIMENTO** na fase final das obras.

9.6. Não será permitida ao **COMPRADOR**, a guarda, alojamento ou instalação de móveis, utensílios, máquinas e semelhantes, bem como decorações nas unidades, antes da entrega de chaves pela **VENDEDORA**, com a assinatura do respectivo termo.

9.6.1. Fica expressamente vedado ao **COMPRADOR** demolir qualquer parede existente nas unidades autônomas e realizar "rasgo" de qualquer natureza.

CAPÍTULO X - DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO E ENTREGA DAS UNIDADES AUTÔNOMAS

10.1. O prazo de conclusão das obras é aquele indicado no item 7.1 do **QUADRO RESUMO**, sujeito à tolerância de mais 180 (cento e oitenta) dias.

10.1.1. No prazo estimado de conclusão das obras não se inclui o tempo necessário à execução de serviços acessórios ou complementares, como os de ajardinamento, averbação da construção e implantação do condomínio de utilização do **EMPREENDIMENTO**.

10.1.2. Sem prejuízo do período de tolerância, o prazo para conclusão das obras será imediatamente prorrogado na ocorrência de qualquer hipótese de força maior e/ou caso fortuito, bem como razões de origem alheia à vontade da **VENDEDORA**, considerando-se como tais quaisquer ocorrências que, direta ou indiretamente, possam impedir ou prejudicar o cumprimento integral da obrigação aqui estipulada, tais como, exemplificativamente, epidemias ou pandemias, chuvas prolongadas, greves dos empregados da construção civil, falta generalizada de materiais, interrupção ou redução no fornecimento dos serviços públicos básicos, ação ou omissão de terceiros ou da autoridade pública que afete o andamento ou conclusão das obras, tais como embargos judiciais e administrativos.

10.1.3. O **COMPRADOR** está ciente de que o prazo de tolerância dispensa a comprovação de motivos justificadores da postergação do prazo de conclusão das obras.

10.1.4. Além disso, durante o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias citado no **QUADRO RESUMO** e no item 10.1, supra, não incidirá qualquer penalidade moratória ou compensatória à **VENDEDORA**, que tenha como causa o não cumprimento do prazo de conclusão das obras.

10.2. Na hipótese de caso fortuito ou força maior, será imediatamente suspenso o prazo para execução da obra, por igual período da paralisação, e acrescidos os dias necessários à retomada de seu ritmo normal, não incidindo qualquer penalidade em face da **VENDEDORA**.

10.3. Para os efeitos deste contrato, será considerada terminada cada unidade autônoma, quando for expedido o certificado de conclusão da obra ("Habite-se").

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

10.4. Concluídas as obras, o **COMPRADOR** somente será imitido na posse de suas unidades autônomas, com o recebimento das respectivas chaves, desde que preencha os requisitos abaixo:

a) esteja em dia com o cumprimento de todas as obrigações decorrentes deste instrumento;

b) proceda à vistoria das unidades autônomas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da comunicação da **VENDEDORA** colocando referidas chaves à sua disposição;

c) assine o respectivo termo de recebimento de chaves ou outro documento similar;

d) tenha sido efetuado o pagamento da integralidade do saldo do preço com recursos próprios ou mediante financiamento bancário (desde que haja o registro da respectiva escritura ou instrumento de financiamento na matrícula do imóvel, perante o competente Oficial de Registro de Imóveis); ou tenha assinado e registrado o instrumento de alienação fiduciária em garantia do saldo do preço, em caso de parcelamento direto com a **VENDEDORA;**

e) tenha ocorrido o recebimento da área comum do prédio;

10.5. As chaves serão entregues ao **COMPRADOR**, e não a seu cessionário ou sub-rogatório, na hipótese de ter alienado seus direitos e obrigações em desobediência aos requisitos estabelecidos no item 14.1, abaixo.

10.6. O **COMPRADOR** será o único e exclusivo responsável pelas despesas do condomínio de utilização, IPTU (mesmo que proporcional a sua fração ideal no terreno) e outros encargos incidentes sobre as suas unidades autônomas, a partir do momento em que o Imóvel esteja disponível, ou seja, a partir do momento no qual for expedido o Auto de Conclusão da Obra – "habite-se" (item 10.11 abaixo), independentemente do não recebimento das chaves, por quaisquer motivos, sendo que o eventual inadimplemento no cumprimento de tais obrigações será também considerado inadimplemento para fins deste instrumento, sem prejuízo de sujeitar, ainda, o **COMPRADOR** às penalidades previstas na Convenção de Condomínio para as hipóteses de atraso no pagamento das despesas condominiais.

10.6.1. Neste sentido, a demora ou omissão do **COMPRADOR** para realizar a vistoria das unidades e/ou lavratura e registro da escritura definitiva não o exime da responsabilidade pelos pagamentos previstos no item 10.6, supra. O **COMPRADOR** reconhece o direito da **VENDEDORA** de receber a totalidade do preço para a entrega das unidades e que foi opção do **COMPRADOR** o pagamento a prazo e/ou por meio de financiamento bancário. Sendo assim, fica expressamente ajustado que a responsabilidade pelas despesas indicadas no item 10.6, supra, cabem ao **COMPRADOR**, inclusive pelo período necessário para obtenção do financiamento e liberação do valor para a **VENDEDORA**. Ainda, o não pagamento das despesas mencionadas no item 10.6, acima, colocará o **COMPRADOR** em mora para todos os fins de direito, estando a **VENDEDORA** autorizada a promover a cobrança ou execução dos valores não pagos pelo **COMPRADOR**, podendo inclusive buscar o ressarcimento dos prejuízos que venha a sofrer em decorrência do inadimplemento do **COMPRADOR**.

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD... DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Comprador(es): DS RSF DS SPDSF DS

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

10.7. Se o **COMPRADOR**, por qualquer meio ou forma, ocupar suas unidades autônomas sem ter previamente cumprido todas suas obrigações, cometerá infração ao disposto no art. 52, da lei nº 4.591/64, sendo considerado, assim, esbulhador, e, nesta hipótese, fica assegurado à **VENDEDORA** o exercício dos direitos ali previstos, por meio das medidas legais e judiciais, sendo que essa ocupação indevida ensejará, inclusive, sua reintegração na posse dos imóveis, por ordem judicial liminar.

10.7.1. Ocorrendo tal hipótese, o **COMPRADOR** será obrigado a pagar multa diária de ocupação, no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês do preço da venda atualizado, calculada *pro rata die*, a título de retribuição pela fruição e compensação pela indisponibilidade das unidades autônomas, até a data da efetiva restituição das unidades autônomas à **VENDEDORA**, inteiramente livre e desembaraçada de coisas e pessoas, e em bom estado de conservação, inclusive com todas as despesas, devidamente quitadas, de IPTU, condomínio, luz, água, gás e demais despesas essenciais à utilização das unidades autônomas.

10.8. Se, em algum momento da obra, for necessário o aporte de verbas relacionadas com despesas condominiais, inclusive a pré-contratação de funcionários, ou aquisição de equipamentos destinados às necessidades do Condomínio de moradores, independentemente da entrega das unidades, as mesmas deverão ser assumidas por todos os futuros Condôminos, indistintamente, ficando a critério exclusivo da **VENDEDORA** lançar tais valores a débito dos futuros condôminos, ou efetuar o pagamento das despesas antecipadamente, hipótese em que deverá ser reembolsada, imediatamente após a realização da Assembleia de Instalação do Condomínio.

10.9. Caso o prazo estimado para conclusão das obras do empreendimento, acrescido do prazo de tolerância, seja extrapolado, salvo pelos motivos previstos no item 10.1.2 acima, ou mesmo outros motivos de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva dos adquirentes, e desde que o **COMPRADOR** até então não esteja inadimplente com nenhuma de suas obrigações aqui previstas, ficará facultado ao **COMPRADOR**, em atenção ao artigo 43-A e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 4.591/1964, optar por uma das seguintes alternativas, as quais, em hipótese alguma, poderão ser aplicadas cumulativamente:

(a) **até a data de expedição do Habite-se, resolver o presente contrato com a restituição pela VENDEDORA, no prazo de até 60 (sessenta) dias corridos contados da resolução, da integralidade de todos os valores pagos pelo COMPRADOR, exceto o valor referente a juros moratórios ou multas moratórias pagos pelo COMPRADOR, acrescidos de multa indenizatória correspondente a 2% (dois por cento) sobre as quantias pagas do preço pelo COMPRADOR, devidamente atualizados pelos mesmos índices contratualmente estabelecidos; OU**

(b) manter o presente contrato para a aquisição das unidades autônomas, hipótese em que a VENDEDORA deverá pagar ao COMPRADOR, caso este esteja adimplente com suas obrigações contratuais, por ocasião da entrega das unidades autônomas, multa moratória e compensatória de 1% (um por cento) do valor efetivamente pago à VENDEDORA do preço de aquisição das unidades

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

autônomas, para cada mês de atraso, *pro rata die*, corrigido monetariamente conforme índice estipulado no presente instrumento. A multa ora estabelecida será devida a partir do final do prazo de tolerância e até a emissão do Habite-se.

10.9.1. Para a hipótese prevista na letra (a), acima, o **COMPRADOR** deverá até a emissão do Habite-se enviar notificação escrita, por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, à **VENDEDORA**, comunicando sua intenção de resolver o presente contrato. Caso o **COMPRADOR** não envie o comunicado até a data de expedição do Habite-se, ocorrerá a manutenção do presente contrato, aplicando-se a letra (b), acima.

10.9.2. Os valores das penalidades serão disponibilizados ao **COMPRADOR**, a critério da **VENDEDORA**, mediante depósito em conta corrente de titularidade do **COMPRADOR** ou no caso da letra (b), acima, com compensação total ou parcial com eventual saldo do preço das unidades autônomas ainda pendente de pagamento, quando da assinatura do instrumento definitivo de venda e compra das unidades autônomas.

10.9.3. Para fins de definição do critério base para aplicação das cláusulas penais do item 10.9, acima, fica estabelecido que será considerado apenas o valor do principal corrigido, excluídos eventuais juros ou multas moratórias pagas pelo **COMPRADOR**.

10.9.4. Com a quitação das penalidades previstas no item 10.9, acima, nada mais será devido pela VENDEDORA em favor do COMPRADOR a qualquer título, em razão de ter sido extrapolado o prazo de entrega de obras do empreendimento.

10.10. As obras do empreendimento poderão, entretanto, ser concluídas em prazo menor do que o previsto no item 10.1, acima, o que acarretará na antecipação, por igual período, do vencimento das parcelas previstas no item 5.1, do **QUADRO RESUMO**.

10.11. Assim que a **VENDEDORA** considerar concluídas as obras do empreendimento, com a emissão do Habite-se, ela convocará os adquirentes para a realização da assembleia de instalação do condomínio, momento em que estará caracterizada a disponibilidade das unidades autônomas.

10.12. O COMPRADOR tem ciência de que o prazo de conclusão das obras previsto no item 10.1, acima, não se confunde com a data de realização da assembleia de instalação do condomínio, com a data de disponibilização das unidades autônomas ou com a data de entrega da posse das unidades autônomas, que se dará na forma prevista no item 10.4, acima.

10.13. Fica a **VENDEDORA** expressamente autorizada a promover, pelo prazo inicial de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da expedição do "Habite-se", a contratação, observados os parâmetros de mercado, de empresa especializada para administrar o futuro condomínio, bem como, nos termos da convenção condominial, indicar o primeiro síndico do condomínio, terceirizado ou não, o qual poderá ser reeleito.

Ciência e concordância expressa do COMPRADOR quanto aos termos deste Capítulo VIII:

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C8456E3B4CD... DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Comprador(es): DS RSF DS SPDSF DS

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

CAPÍTULO XI - DOS MANDATOS

11.1. O **COMPRADOR**, neste ato, nomeia e constitui a **VENDEDORA** como sua procuradora, em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do art. 684 e do parágrafo único do artigo 686, ambos do Código Civil Brasileiro vigente, podendo a mandatária substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas de iguais poderes para si:

a) para representá-lo perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, a fim de, nos termos da lei nº 4.591/64, e legislação pertinente, efetivar, no momento próprio, os registros dos instrumentos de instituição, divisão, especificação e de convenção de condomínio do **EMPREENDIMENTO**, assim como a averbação da construção, a rerratificação do memorial de incorporação e da convenção de condomínio, com a finalidade de serem insertas as alterações que se fizerem necessárias decorrentes de eventuais alterações do projeto de construção do empreendimento, sem diminuição ou alteração das áreas e frações ideais de terreno correspondente às unidades de que é titular de direito o **COMPRADOR**, inclusive cumprindo eventuais exigências do referido Oficial de Registro de Imóveis, bem como para atendimento de exigências técnicas dos órgãos competentes e/ou de mercado;

b) para abrir, em qualquer agência bancária de sua livre escolha, em nome do **COMPRADOR**, conta corrente, para o fim de lá efetuar o depósito de qualquer quantia que a ele seja devida, em decorrência deste contrato, sendo que o depósito, uma vez efetivado, valerá para todos os efeitos como quitação da entrega e pagamento da quantia depositada;

c) para promover junto a Prefeitura Municipal de Goiânia-GO**,** quaisquer alterações do projeto de construção de empreendimento, sem diminuição ou alteração das áreas e frações ideais de terreno correspondente às unidades de que é titular de direito o **COMPRADOR,** podendo para tanto, assinar quaisquer papéis e documentos, passando os correspondentes recibos, conferindo-lhe, ainda, poderes para representá-lo nas repartições públicas municipais, estaduais e federais, autarquias e concessionárias de serviços públicos, instituindo em favor da **SANEAGO** e da **ENEL,** se necessário, servidão de área "*non edificandi*", inclusive aceitando e cumprindo exigências e comunique-se, alvarás, enfim, praticando todos os atos necessários ao cabal desempenho deste mandato, com poderes da cláusula "extra", substabelecendo no todo ou em parte os poderes aqui constantes, com ou sem reserva, mandato este constituído em caráter irrevogável e irretratável, nos termos dos arts. 683, 684 e 686, parágrafo único, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro);

d) para contratar financiamento junto à instituição financeira, por meio do Sistema Financeiro da Habitação ou Sistema Financeiro Imobiliário, para a construção do **EMPREENDIMENTO**, nos termos do Capítulo XIII, abaixo, podendo praticar todo e qualquer ato necessário para a obtenção de aludido financiamento, inclusive, constituir garantia hipotecária ou alienação fiduciária das unidades autônomas objeto deste contrato em favor do agente financeiro e ainda representar o **COMPRADOR** perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, serviços Notariais e de Registro de Imóveis, podendo praticar todos

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

os demais atos necessários ao alcance das finalidades aqui tratadas, tudo isso, sem nenhum ônus para o **COMPRADOR**.

11.2. O **COMPRADOR** declara ter ciência e ratificar o mandato legal conferido à **VENDEDORA** pelo art. 1º, inciso VII, da lei 4.864/65, combinado com o art. 63, § 5º, da lei 4.591/64, podendo representá-lo em escrituras públicas ou particulares de alienação de seus direitos, convencionar com terceiros, de sua livre escolha, a cessão, ou promessa de cessão de seus direitos e obrigações, relativamente às unidades autônomas, bem como das benfeitorias e construções correspondentes às mesmas unidades autônomas e, também, a sub-rogação nos direitos e obrigações deste decorrentes, podendo ajustar preço, forma de pagamento, dar e receber quitação, sem impedimento algum; estabelecer e aceitar cláusulas e condições, mesmo que restritivas de direitos, autorizar abertura de matrículas, bem como todos os registros, averbações e cancelamentos na circunscrição imobiliária competente, assinar os respectivos contratos, seja por instrumento particular ou público; descrever e caracterizar o imóvel, podendo, enfim, praticar todos atos que forem necessários.

CAPÍTULO XII - DA ESCRITURA DEFINITIVA

12.1. A escritura de venda e compra das unidades autônomas deverá ser lavrada e registrada pelo **COMPRADOR** em até 60 (sessenta) dias, contados da data do registro da instituição e especificação e da averbação da construção, ou do pagamento integral do preço ajustado e do cumprimento final, pelo **COMPRADOR**, de todas as demais obrigações aqui assumidas, ou ainda, se for o caso, da data da efetiva averbação do cancelamento da hipoteca até então incidente sobre o imóvel, o que por último ocorrer.

12.1.1. O **COMPRADOR** deverá obrigatoriamente comparecer no dia, hora e local aprazados pela **VENDEDORA** que serão indicados por meio de E-mail ou Notificação encaminhada pela **VENDEDORA**, para receber a escritura definitiva do imóvel, providenciando seu registro imediato no Oficial de Registro de Imóveis competente. Ademais, obriga-se a proceder à transferência da inscrição imobiliária na Prefeitura Municipal de Goiânia-GO, para seu nome, no prazo máximo de 30 (trinta) dias posteriores à outorga da referida escritura, ou do lançamento individualizado do IPTU, o que ocorrer primeiro.

12.1.2. Deixando de escriturar os Imóveis, conforme Cláusula 12.1. ou de transferir o IPTU para seu nome, o **COMPRADOR** responderá pelo ressarcimento dos prejuízos que a **VENDEDORA** vier a experimentar por omissão dele, **COMPRADOR**, e também pela multa diária no montante ao correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor atualizado deste contrato, indicado no **QUADRO RESUMO**, de acordo com a variação do IGP-M/FGV. Este contrato na forma do art. 784, III do Código de Processo Civil, autoriza a execução da multa retro estabelecida, uma vez verificado o inadimplemento do **COMPRADOR**. Sem prejuízo das penalidades aqui estipuladas, a **VENDEDORA** fica, desde já, expressamente autorizada pelo **COMPRADOR** a, se entender conveniente, providenciar, elas própria, a inscrição municipal acima mencionada em nome do **COMPRADOR.**

12.1.3. Fica expressamente previsto ainda que caso a falta de transferência dos Imóveis decorra exclusivamente de desídia do **COMPRADOR**, especialmente quando os Imóveis já se encontrem quitados, o **COMPRADOR** reconhece que é responsável por todas as obrigações que lhe cabe em relação aos

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

Imóveis, como condomínios, taxas e IPTU's, nos termos do item 10.11, podendo ainda a **VENDEDORA** ajuizar a competente ação de obrigação de fazer para finalizar a transferência dos Imóveis ao **COMPRADOR**, cobrando eventuais valores devidos e sem prejuízo da penalidade prevista no item anterior.

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD... DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

12.2. Entretanto, fica expressamente estabelecido que, em caso de parcelamento do saldo do preço diretamente com a **VENDEDORA**, esta outorgará ao **COMPRADOR** o respectivo instrumento de venda e compra e este, no mesmo ato, transferirá à **VENDEDORA** ou a quem esta indicar, a propriedade fiduciária dos imóveis, em garantia do cumprimento de suas obrigações, especialmente de pagamento das parcelas do preço.

12.2.1. Para tanto, a **VENDEDORA** convocará o **COMPRADOR**, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, mediante o envio de e-mail para dar início ao processo para a lavratura da escritura de alienação fiduciária das unidades autônomas, que deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias contados do envio de referida convocação sob pena de cancelamento do parcelamento do saldo diretamente com a **VENDEDORA** oportunidade em que o saldo devedor deverá ser quitado com recursos próprios do **COMPRADOR** ou financiamento bancário obtido por ele, observadas as disposições previstas para tanto.

12.3. Constituída a propriedade fiduciária, haverá o desdobramento da posse, sendo o **COMPRADOR** detentor da posse direta e a **VENDEDORA**, ou quem por ela indicado, detentora da posse indireta dos imóveis.

12.4. A alienação fiduciária em garantia será procedida nos termos da lei 9.514/97, por meio de instrumento que atenderá aos requisitos exigidos pela legislação, prevendo, inclusive, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário no caso de vencida e não paga a dívida, conforme previsto no art. 26, tudo da citada lei 9.514/97.

12.5. Ficam por conta do **COMPRADOR** todas as despesas decorrentes de referida escritura de venda e compra e alienação fiduciária, inclusive emolumentos e custas de Tabelião de Notas e de Oficial de Registro de Imóveis, impostos de transmissão (ITBI) ou outros tributos e despesas.

12.6. Toda e qualquer escritura ou contrato decorrente deste ato obedecerá aos termos de minuta padrão do **EMPREENDIMENTO**, a ser oportunamente elaborada pela **VENDEDORA**, em consonância com as condições estabelecidas no presente instrumento.

12.7. Fica expressamente ajustado que, até que tenha sido firmada a escritura de venda e compra apta a transferir a propriedade do bem e garantir o pagamento da obrigação (alienação fiduciária) e seu respectivo

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como cumpridas as demais obrigações pelo **COMPRADOR**, poderá a **VENDEDORA** reter a entrega das chaves das unidades autônomas.

12.8. Para efeitos práticos, as partes ajustam que a **VENDEDORA** poderá indicar o Cartório de Notas que lavrará os instrumentos públicos mencionados neste instrumento.

CAPÍTULO XIII - DO EVENTUAL FINANCIAMENTO À PRODUÇÃO

13.1. Conforme antes referido, e com o que concorda o **COMPRADOR**, para construção do **EMPREENDIMENTO** a **VENDEDORA** poderá utilizar recursos do Sistema Financeiro da Habitação, do Sistema Financeiro Imobiliário ou outras formas de empréstimos junto a instituições bancárias, caso em que poderá constituir garantia hipotecária ou alienação fiduciária sobre o terreno e respectivas acessões, bem como caucionar ou ceder fiduciariamente, em favor da referida instituição bancária, os créditos decorrentes das alienações das unidades autônomas, ônus estes que serão objeto, conforme o caso, de registro e averbação nas matrículas dos Imóveis.

13.2. Fica devidamente esclarecido que:

a) os recursos liberados pela instituição financeira serão utilizados pela **VENDEDORA** exclusivamente no desenvolvimento das obras do **EMPREENDIMENTO**;

b) os créditos da **VENDEDORA** decorrentes da presente alienação poderão ser caucionados ou cedidos fiduciariamente em favor da instituição financeira;

c) a responsabilidade pelo pagamento do financiamento à produção do empreendimento cabe exclusivamente à **VENDEDORA**.

13.3. O **COMPRADOR** tem ciência que, quando da contratação do financiamento à produção do **EMPREENDIMENTO**, a instituição financeira poderá convocá-lo para assinar termo de anuência ao contrato de financiamento. O **COMPRADOR**, assim, sem prejuízo do mandato já outorgado neste instrumento, caso necessário, compromete-se a comparecer e assinar, no prazo de 10 (dez) dias contados da convocação, o termo de anuência ao financiamento bem como eventuais outros documentos que a instituição financeira imponha como necessários à contração.

13.4. O **COMPRADOR** tem ciência que a liberação da hipoteca ou alienação fiduciária incidente sobre o imóvel, que será de responsabilidade exclusiva da **VENDEDORA**, poderá ocorrer dentro do prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da averbação da construção e instituição de condomínio, ou quitação do preço da unidade pelo **COMPRADOR**, o que por último ocorrer.

13.5. O **COMPRADOR** tem ciência de que não está coberto por Seguro de Morte e Invalidez Permanente, pelo contrato de financiamento concedido à **VENDEDORA** para construção do **EMPREENDIMENTO**.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Qualquer cessão efetuada pelo **COMPRADOR** obedecerá aos seguintes requisitos:

a) o **COMPRADOR** esteja em dia, na ocasião, com todas as obrigações assumidas neste contrato;

b) o adquirente sub-rogue o **COMPRADOR** em todas as obrigações assumidas por ele neste contrato;

c) o **COMPRADOR** efetue à **VENDEDORA** o pagamento, em moeda corrente, da taxa de transferência de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total da venda ora compromissada, corrigida monetariamente;

d) anuência da **VENDEDORA** que dependerá, inclusive, a exclusivo critério da **VENDEDORA**, da aprovação do cessionário quanto a sua idoneidade e capacidade financeira para cumprimento do contrato, inclusive em cumprimento ao disposto na Lei Federal n.º 14.181/2021;

14.1.1. Após a expedição do Habite-se do **EMPREENDIMENTO**, e instituição e especificação do condomínio fica vedada qualquer cessão de direitos aquisitivos pelo **COMPRADOR** referente às unidades autônomas sem saldo devedor, o qual se obriga a receber a escritura definitiva de venda e compra, registrá-la em seu nome, para posteriormente alienar suas unidades autônomas a terceiros.

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C0456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 488CA19389D24E0...

14.1.2. Cumpridos os requisitos indicados no item 14.1, supra, o **COMPRADOR** fica autorizado a transferir a sua posição no presente instrumento, por meio da celebração de instrumento emitido pela **VENDEDORA**, com a sua expressa anuência, sendo que o **COMPRADOR** declara que é de sua exclusiva e única a responsabilidade de recolhimento do respectivo imposto de transmissão de bem imóvel, bem como sua comprovação para as autoridades competentes, sem nenhum ônus para a **VENDEDORA** que deverá a qualquer tempo ser mantida indene pelo **COMPRADOR** de qualquer responsabilidade neste sentido.

14.2. Como condição essencial do presente contrato, a **VENDEDORA** poderá ceder e transferir a terceiros, inclusive por meio de operações de securitização ou cédula de crédito imobiliário, o crédito total decorrente da venda e compra, ora compromissada, e representado pelas parcelas vincendas do preço de aquisição das unidades autônomas.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

14.2.1. O **COMPRADOR** concorda, também, na hipótese de cessão de crédito acima referida, que, mediante correspondência encaminhada pela **VENDEDORA**, os pagamentos das prestações vincendas do preço, inclusive seus eventuais encargos, sejam realizados diretamente ao cessionário do crédito.

14.2.2. Eventual cessão de seu crédito não exonerará a **VENDEDORA** de suas obrigações e responsabilidades como incorporadora do **EMPREENDIMENTO**.

14.2.3 O **COMPRADOR** declara ter ciência, que se a **VENDEDORA** securitizar seus recebíveis a empresa terceirizada, em atendimento ao artigo 5º, inciso IV, da lei 9.514/97, o mesmo deverá aderir ao contrato de seguro para cobertura dos riscos de morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, obrigando-se a pagar os respectivos prêmios, com reajustes idênticos aos contratados neste instrumento.

14.3. O **COMPRADOR** se compromete, sob pena de cometer infração contratual, a fornecer à **VENDEDORA**, quando solicitado, todas as informações e documentos que sejam necessários para fins de atualização cadastral, bem como de comprovação de capacidade financeira, ficando ciente de que o presente contrato será contabilizado pela **VENDEDORA** e objeto de informação às autoridades fiscais, na forma por estas determinadas, segundo a normatização vigente.

14.4. A tolerância por qualquer dos contratantes, quanto a alguma demora, atraso ou omissão da outra parte no cumprimento das obrigações ajustadas neste instrumento ou a não aplicação, na ocasião oportuna, das cominações aqui constantes, não constituirá novação, nem acarretará o cancelamento das penalidades, nem dos poderes ora conferidos, podendo ser aplicadas aquelas e exercidos estes, a qualquer tempo, caso permaneçam as causas.

14.5. O presente instrumento, ressalvada a hipótese de resolução expressamente previstas e o prazo de carência abaixo estabelecido e o direito de arrependimento estabelecido no **Quadro Resumo**, é celebrado em caráter **irrevogável** e **irretratável** e, assim, extensivo e obrigatório aos herdeiros, sucessores e cessionários ou promitentes cessionários dos contratantes, ficando, desde já, autorizados todos registros, averbações e cancelamentos que forem necessários perante o Oficial de Registro de Imóveis competente, ficando o registro do presente instrumento sob responsabilidade do **COMPRADOR**.

14.6. O **COMPRADOR** declara ter ciência de que:

a) As sugestões de decoração encontradas no *stand,* apartamentos decorados, e em publicidade do **EMPREENDIMENTO** são meramente ilustrativas, servindo apenas como demonstração das inúmeras possibilidades de uso das unidades à venda, e não compõem o memorial descritivo ou o projeto aprovado. Assim, qualquer dos componentes ali expostos ou desenvolvidos especialmente pelos arquitetos da **VENDEDORA** não integram a unidade prometida, nem o preço de venda pactuado;

b) O sistema de construção do EMPREENDIMENTO será realizado pela VENDEDORA em alvenaria estrutural e, por essa razão fica proibida a demolição de qualquer parede existente na unidade e também rasgo de qualquer natureza, salvo se houver permissão da VENDEDORA, no

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

caso de paredes de vedação, que poderão ser executadas em bloco cerâmico e/ou bloco de concreto e/ou drywall e/ou bloco de gesso.

Assinatura: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

Assinatura: DocuSigned by: 488CA19389D24E0...

c) A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas imagens e maquete é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento essa vegetação poderá apresentar diferenças de espécie, tamanho e porte, porém, estará de acordo com o projeto paisagístico;

d) Fica reservado à **VENDEDORA** proceder às alterações nas especificações estabelecidas no memorial descritivo, desde que mantida a qualidade dos produtos e/ou serviços, sempre que: encontrar dificuldades por ocasião da aquisição e/ou contratação de produtos e/ou serviços; em virtude do grande número de lançamento de materiais e/ou equipamentos novos, tanto fabricados no Brasil como no exterior; precisar atender às exigências dos poderes públicos e/ou concessionárias de serviços públicos;

e) arcará com o pagamento de todas as despesas a que o presente contrato der origem, tais como, exemplificativamente: impostos, taxas, tributos, ITBI, despesas e emolumentos de Cartórios, registros, averbações, requerimentos, cancelamentos, descontos de cédula hipotecária, pagamento ao agente financeiro de taxa de abertura de crédito (deságio) sobre o valor que eventualmente lhe for financiado, seguros, certidões, papéis e instrumentos necessários;

f) que sabe que as expressões "atualização monetária", "correção monetária" e "reajuste" representam sempre a recuperação plena do valor da moeda brasileira no tempo e, consequentemente, do preço do imóvel, em decorrência da perda do poder aquisitivo da moeda causada pela inflação;

g) que pela **VENDEDORA** lhe foi prestado amplo esclarecimento sobre o presente contrato o qual é dado, por ele, como entendido plena e satisfatoriamente, em especial no que se refere ao método de atualização do saldo do preço, a forma pela qual serão pagas as prestações e parcelas do preço e qualquer eventual saldo devedor para com a **VENDEDORA**;

h) que a **VENDEDORA** colocou à disposição para exame e ciência os seguintes documentos, manifestando o **COMPRADOR** sua completa concordância: i) cópia do memorial de incorporação registrado; ii) cópia da minuta da futura convenção de condomínio, iii) cópia da minuta do regimento interno; iv) cópia do memorial descritivo das áreas privativas e comuns do **EMPREENDIMENTO**;

i) em tendo se qualificado solteiro, separado, divorciado ou viúvo o **COMPRADOR** declara, sob responsabilidade civil e criminal, que não vive sob o regime da união estável, previsto no artigo 1723 do Código Civil Brasileiro e demais legislação em vigor;

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

j) celebra o presente negócio jurídico sem qualquer induzimento ou coação, inexistindo, também, quanto a sua pessoa, qualquer fato que possa ser configurado como estado de perigo ou necessidade, ou ainda inexperiência na administração de seus negócios ou na assunção de obrigações civis;

k) declara ter conhecimento de que a comercialização das unidades autônomas é realizada por empresa de vendas de imóveis e/ou consultores imobiliários autônomos e independentes e, que apesar da venda ser realizada mediante intermediação, tem ciência de que as características das unidades autônomas e área comum do Empreendimento será aquela descrita e caracterizada no Memorial Descritivo e Memorial de Vendas, não podendo a **VENDEDORA** ser responsável por qualquer situação diversa prometida pelos intermediadores.

l) declara ter ciência de que o pagamento dos valores, na forma do item 5.1 do **QUADRO RESUMO**, será realizado em moeda corrente, por meio de boleto bancário em favor da **VENDEDORA** e/ou instituição bancária (c), sendo vedado o pagamento por quaisquer outros meios.

14.7. A **VENDEDORA**, suas sócias e a construtora têm o direito de:

a) manter placas de venda na frente do **EMPREENDIMENTO**, após a instalação do condomínio de utilização, bem como autorizar a permanência de corretores de plantão, até a venda da última unidade;

b) permanentemente, manter placa ou outro sinal indicativo de seu nome e da construtora responsável pela construção do **EMPREENDIMENTO** nas dependências do Condomínio, correndo por sua conta as despesas com sua instalação;

14.8. Todas as comunicações da **VENDEDORA** serão dirigidas à residência do **COMPRADOR**, no endereço por ele indicado no **QUADRO RESUMO**. Qualquer modificação de endereço de correspondência deverá ser informada, por escrito, pelo **COMPRADOR** à **VENDEDORA**, sob pena de aquelas encaminhadas ao local indicado no presente contrato serem consideradas válidas e eficazes.

14.9. Caso haja mais de um **COMPRADOR**, qualificado neste contrato, os mesmos se constituem mutuamente procuradores um do outro, para fins de receber citações intimações e interpelações de qualquer procedimento, judicial ou extrajudicial, decorrente do presente contrato, de modo que, realizada a citação ou intimação, na pessoa de qualquer um deles, estará completo o quadro citatório.

14.10. A **VENDEDORA** declara ser empresa comercializadora de imóveis e que as unidades autônomas aqui compromissadas à venda não integram nem nunca integraram seu ativo permanente, razão pela qual acha-se dispensada da apresentação da CND-INSS e da Certidão Negativa de Débitos expedida pela Receita Federal e Procuradoria Geral da União.

14.11. Fica vedada ao **COMPRADOR** a constituição de quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos, objeto deste contrato, sob pena de rescisão.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

14.12. Sem prejuízo das demais penalidades estipuladas neste contrato, a **VENDEDORA** poderá optar por considerar resolvido o negócio ou, alternativamente, vencido antecipadamente todo o preço de aquisição da unidade, caso em que o **COMPRADOR** deverá quitar o saldo do preço, devidamente corrigido monetariamente e acrescido dos juros contratuais, em até 15 (quinze) dias, nas seguintes hipóteses:

a) cessão total ou parcial, pelo **COMPRADOR**, dos direitos decorrentes deste contrato, sem atendimento das normas aqui estabelecidas;

b) constituição de quaisquer ônus sobre os direitos aquisitivos;

c) insolvência ou decretação de falência do **COMPRADOR**;

d) descumprimento de qualquer obrigação prevista neste contrato, salvo aquelas que tenham penalidades especialmente previstas.

14.13. É de responsabilidade exclusiva do **COMPRADOR** o pagamento das despesas com ligações provisórias e definitivas de serviços públicos da unidade ora compromissada.

14.13. A **VENDEDORA** poderá celebrar os contratos necessários com a empresa fornecedora de gás, relativos à contratação desta para a realização do fornecimento de gás ao **CONDOMÍNIO**, bem como referente à cessão de determinada área do **CONDOMÍNIO** para a realização de obras de infraestrutura pela contratada, as quais são necessárias à realização do referido serviço de fornecimento de gás aos condôminos, de modo que, durante o período previsto em cada um dos contratos, referidos instrumentos deverão ser mantidos vigentes, tendo em vista que, caso o **CONDOMÍNIO** resolva pela rescisão antecipada de mencionados contratos, o **CONDOMÍNIO** ficará sujeito às penalidades ali previstas. Na ocasião da instituição do condomínio do Edifício, o **CONDOMÍNIO** automaticamente sub-rogar-se-á na posição de contratante em mencionados contratos com a empresa de fornecimento de gás, sem que reste qualquer ônus para a **VENDEDORA**.

14.14. A VENDEDORA declara que o EMPREENDIMENTO é subordinado ao regime de patrimônio de afetação a que se refere o art. 31-A da lei 4.591/64, com a redação dada pelo art. 53 da lei 10.931, de 02 de agosto de 2004.

CAPÍTULO XV– DO PRAZO DE CARÊNCIA

15.1. O **EMPREENDIMENTO** está subordinado ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados do registro do memorial de incorporação perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, dentro do qual poderá a **VENDEDORA** desistir de sua realização caso não sejam alienadas 50% (cinquenta por cento) das unidades autônomas do **EMPREENDIMENTO** e/ou caso não seja obtido o financiamento à produção da obra junto à alguma instituição financeira, tudo conforme o artigo 34 da lei 4.591/64 e artigo 121 do Código Civil.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

15.2. Ocorrendo tal desistência, a **VENDEDORA** fará a devida comunicação ao **COMPRADOR**, disponibilizando a este o valor pago, corrigido monetariamente pelo índice eleito neste instrumento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do decurso do prazo indicado no item acima.

15.3. Havendo a desistência do empreendimento, o presente contrato será considerado rescindido, de pleno direito, retornando os contratantes ao "*status quo ante*", sem cominação de penalidade de lado a lado.

CAPÍTULO XVI – DOS REPAROS E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

16.1. A construtora responsável pelas obras prestará assistência ao **EMPREENDIMENTO**, executando eventuais serviços de revisão, ajustes, consertos ou reparos, quer nas partes comuns, quer nas unidades, desde que tais defeitos não sejam causados por mau uso ou falta de conservação e/ou manutenção por parte do **COMPRADOR** ou Condômino, observado o prazo legal de garantia e durante os prazos indicados no Manual do Proprietário.

16.1.1. A Construtora, pelo prazo de 5 (cinco) anos a partir do "Habite-se", responderá por eventuais defeitos construtivos que afetem exclusivamente a solidez e segurança da obra, considerando o Manual do Proprietário.

16.1.2. O **COMPRADOR** fica expressamente ciente de que, após a entrega das chaves, todas e quaisquer modificações que venha a executar na unidade e as consequências delas decorrentes serão de sua exclusiva responsabilidade, inclusive danos que venha a causar a outras unidades autônomas e/ou áreas comuns do **EMPREENDIMENTO**.

16.1.3. A **VENDEDORA** alerta que deve ser sempre consultado e obedecido o Manual do Proprietário no que diz respeito ao uso e conservação das unidades autônomas e das partes comuns e, especialmente acréscimo de cargas (exemplificativamente enchimento de pisos e execução de degraus) podem ocasionar fissuras na unidade autônoma, unidades vizinhas ou partes comuns.

CAPÍTULO XVII - MANIFESTAÇÃO DO COMPRADOR SOBRE O PRESENTE CONTRATO

17.1. O presente **CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTROS PACTOS** é composto de **QUADRO RESUMO** E **NORMAIS CONTRATUAIS,** sendo que estas últimas foram lidas, conferidas, e recebidas pelo **COMPRADOR** neste ato.

17.2. Foi concedida ao **COMPRADOR** a oportunidade para previamente examinar este contrato (Quadro Resumo e Normas Contratuais), pelo que declara estar bem esclarecido quanto às condições contratuais, não tendo ele qualquer alteração a solicitar e aceitando, na íntegra, suas cláusulas e condições.

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

17.3 Para todos os fins e efeitos de direito, o(a)(s) Comprador(es)(a)(s) declara(m), ainda, sob pena de resolução contratual e imputação das penalidades previstas contratualmente, que:

a) todas as informações ora prestadas correspondem à verdade dos fatos, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais cabíveis.

b) não têm contra si qualquer ação cível ou criminal, nem títulos protestados nesta ou em outra comarca.

c) não são emitentes de cheque sem fundo e nem estão com seus nomes nos arquivos do SPC, SERASA, ou qualquer outro cadastro que a **VENDEDORA** venha a consultar.

d) não são curatelados ou interditados.

CAPÍTULO XVIII – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

18.1. A **VENDEDORA** se compromete a tratar os dados pessoais necessários, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam no escopo do presente Contrato nos termos aqui estabelecidos, e observada toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) e demais disposições, regulamentações e interpretações que venham a ser publicadas ou pacificadas por quaisquer autoridades legais.

CAPÍTULO XIV – ANEXOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO

19.1. São partes integrantes deste contrato, além do QUADRO RESUMO que o encabeça, os seguintes documentos que seguem anexos:

a) Anexo I: Memorial Descritivo e Plantas;
b) Anexo II: Manual do Proprietário;
c) Anexo III: Convenção de Condomínio;
d) Anexo IV: Regimento Interno;
e) Anexo V: Termo de Compromisso (LGPD).

Estas **NORMAS CONTRATUAIS** fazem parte integrante do **CONTRATO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE UNIDADES AUTÔNOMAS E OUTROS PACTOS**, do Empreendimento **"NOW RESERVA DAS ÁGUAS"**.

*O **COMPRADOR** reconhece que a sua declaração de vontade mediante assinatura digital presume-se verdadeira em relação aos signatários quando é utilizado: (i) o processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil; ou, (ii) outro meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma eletrônica, desde que admitido como válido pelas partes ou aceito por pessoa a quem for oposto o documento, conforme admitido pelo artigo 10 e seus parágrafos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001, em vigor no Brasil, reconhecendo essa forma de contratação em meio eletrônico,*

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

digital e informático como válida e plenamente eficaz, constituindo título executivo extrajudicial para todos os fins de direito. Na forma acima prevista, este Contrato pode ser assinado digitalmente por meio eletrônico conforme disposto nesta Cláusula.

E, por estarem justas e contratadas, as partes celebram o presente em 01 (uma) via, na presença de 02 (duas) testemunhas e assinam eletronicamente por meio da plataforma DocuSign, a qual, nos termos do artigo 10, §1º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é admitida pelas partes como meio válido de comprovação de autoria e integridade de sua assinatura.

Goiânia - GO, **31 de julho de 2024.**

VENDEDORA: DocuSigned by: Nayara de Araújo Silva 6722F3F0403E477...

BRASIL INCORPORAÇÃO 230 SPE LTDA.

COMPRADOR: DocuSigned by: RAIDIVAN SANTOS FARIAS 90E7C6456E3B4CD...

RAIDIVAN SANTOS FARIAS

DocuSigned by: SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS FEEDCB5B027D467...

SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS

DocuSigned by: 486CA19389D24E0...

GILENO DE JESUS PEREIRA

Testemunhas:

1. DocuSigned by: Alexandre Dutra Santos 977DC70A0FE94A5...

2. DocuSigned by: Julia Carla Nazareth 9EF4E914296D40A...

(Página de assinaturas do Quadro Resumo do Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidades Autônomas e Outros Pactos do Empreendimento "Now Reserva das Águas").

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

ANEXO V - TERMO DE COMPROMISSO (LGPD)

DO COMPROMISSO DA VENDEDORA NA PROTEÇÃO DOS SEUS DADOS
(Consentimento e hipóteses de tratamento)

Este termo apresenta à parte interessada Sr(a) **RAIDIVAN SANTOS FARIASGILENO DE JESUS PEREIRA**, relativa ao Contrato **102D** as práticas adotadas pela **Brasil Incorporação 230 SPE Ltda - "NOW Reserva das Águas - 2ª Fase"**, no intuito de reafirmar nosso compromisso com a segurança e uso finalístico, necessário e consciente das suas informações pessoais ("dados"). Assim, para que você permaneça consciente e seguro, acerca da utilização dos seus dados por nós, informamos, desde já, que toda coleta, armazenamento e tratamento estão em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Lei nº 13.709/2018.

Por isso elencamos, a partir de agora, as hipóteses de guarda, tratamento, compartilhamento, bem como algumas das medidas de segurança com as quais você pode contar, na prestação de nossos serviços.

Todas as informações fornecidas para a celebração do contrato, ao qual esse termo é anexo, estarão, por tempo indeterminado, em nossos bancos de dados, que contam com severo regime de filtragem de acessos, sendo permitido, apenas, aos nossos colaboradores, a utilização das informações que se mostrem mínimas e necessárias às seguintes finalidades:

- Execução das atividades inerentes ao regular cumprimento do contrato entabulado entre as partes;
- Cumprimento das obrigações legais e regulatórias impostas à empresa para o cumprimento de sua atividade econômica ou de políticas públicas estabelecidas pelos Entes federados;
- Proteção ao crédito e combate à fraude;
- Envio de informativos da NOW Reserva das Águas - 2ª Fase, bem como envio de nossos anúncios publicitários ou, ainda, de empresas coligadas ou controladas(ora) à presente;
- Divulgação de eventos e publicidade para público em geral.

Para ciência, informamos que suas informações somente serão compartilhadas com nossos parceiros e eventuais fornecedores, na medida da necessidade destes, visando: (i) o cumprimento da etapa do serviço que lhe seja conexa com prestação do objeto do Contrato firmado com a Brasil Incorporação 230 SPE Ltda; ii) a realização do legítimo interesse da (nome da empresa ou sigla) na defesa de seus direitos; iii) além daqueles que possuírem por objetivo a melhora da sua experiência na utilização dos nossos serviços.

Ressalte-se que para que haja tal compartilhamento, nossos parceiros e fornecedores têm de comprovar, periodicamente, a adequação de suas práticas e das medidas de segurança adotadas na proteção de dados pessoais, as quais somente serão aceitas se equivalentes ou superiores àquelas por nós adotadas.

Além disto, em atendimento à Medida Provisória nº 1.085/2021 (vigente desde o dia 27/12/2021) que dispõe sobre o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) e visa modernizar

Docusign Envelope ID: 970F1F52-28B4-4A12-9D39-2C26BE342FB7

e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos e as incorporações imobiliárias, suas informações (nome completo e endereços residenciais e eletrônicos) serão compartilhados com a Comissão de Representantes do Patrimônio de Afetação do empreendimento "NOW Reserva das Águas - 2ª Fase, através de relatório encaminhado trimestralmente a referida comissão (após sua constituição) junto com os demais relatórios relativos à Prestação de Contas do Patrimônio de Afetação do Empreendimento.

Por fim, informamos que nos eventos realizados pela Brasil Incorporação 230 SPE Ltda em que você comparecer, poderão ser capturadas imagens e voz com o fim exclusivo de divulgação do evento que poderá ocorrer através de mídias sociais diversas, nas redes sociais, sites, folders, panfletos afins, para os mais diversos usos – fotos, vídeos, registros, relatórios, publicações, propagandas, para público em geral e público interno.

Vale lembrar que, aqui, na Brasil Incorporação 230 SPE Ltda você sempre estará no controle dos seus dados! Por isso, os dados necessários ao envio de nossos conteúdos e de nossos parceiros que se mostrarem para além dos seus interesses (anúncios e informativos), desde que **não sejam necessários ao cumprimento do contrato principal**, poderão ter o consentimento de uso revogado, ou, ainda, se este for o seu interesse, ser excluídos, mediante prévia solicitação.

Caso você deseje revogar o consentimento concedido para o envio de materiais publicitários e informativos, via e-mail, basta clicar, ao final do corpo do e-mail enviado, no link ali contido e devidamente sinalizado para tal finalidade; ou, em se tratando das redes sociais e demais canais de contato, a solicitação poderá ser realizada via (62) 4001-3555 e/ou endereço de e-mail atendimento@ebm.com.br. A sua solicitação, após os devidos procedimentos de segurança para verificação da sua identidade pela Brasil Incorporação 230 SPE Ltda, será atendida, informadas as consequências e os prejuízos ocorridos na revogação e/ou exclusão dos dados apontados, de nossa base de dados.

Igualmente, por meio dos contatos de telefone e e-mail informados no parágrafo anterior, você poderá solicitar quaisquer esclarecimentos acerca do uso dos seus dados, garantido seu o direito à solicitação, verificação e retificação destes a qualquer momento, dentro do horário comercial de atendimento da Brasil Incorporação 230 SPE Ltda, facilmente encontrados no site: www.ebm.com.br observados os procedimentos de segurança necessários.

Lembramos, ainda, que a Brasil Incorporação 230 SPE Ltda se reserva ao direito de modificar as disposições aqui contidas, desde que, com a devida antecedência, informemos a você acerca das referidas alterações.

Ao assinar o presente termo, você concorda que está lendo, compreendendo e aceitando todas as disposições aqui elencadas, as quais encontram-se suficiente descritas e claras. Portanto, declara:

"Eu autorizo a coleta e o tratamento dos meus dados pessoais, nas formas previstas neste termo, o qual foi lido, compreendido e aceito por mim."

"Eu autorizo o compartilhamento dos meus dados pessoais, quais sejam, nome completo, endereço físico e eletrônico com a Comissão de Representantes do Patrimônio de Afetação do empreendimento "NOW Reserva das Águas - 2ª Fase."

"Eu autorizo a captação e uso de minha imagem e voz, para ser utilizada pelo Brasil Incorporação 230 SPE Ltda, seja essa destinada à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta, bem como pelas empresas do Grupo e seus parceiros, nas redes sociais, sites, folders, panfletos afins, para os mais diversos usos – fotos, vídeos, registros, relatórios, publicações, propagandas por tempo indeterminado, sem a necessidade de qualquer outra autorização e/ou aviso prévio para utilização da imagem/voz nos referidos materiais/conteúdos, desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade."

DocuSigned by:
RAIDIVAN SANTOS FARIAS
90E7C6456E3B4CD...

RAIDIVAN SANTOS FARIAS

DocuSigned by:
SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS
FEEDCB5B027D467...

SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS

DocuSigned by:
486CA19389D24E0...

GILENO DE JESUS PEREIRA

FIM...